



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUHARIAH alias JUJU binti H. JAENUDIN;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahyu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
11. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu H. M. Ridwan, S.H., Gatut Kuswiana, S.H., Ahmad Kamaludin, S.H., H. Roni Harjanto, S.H., M.M., Syarif Hidayat, S.H., Mutik Salama, S.H., Yudha Aprianto, S.H., dan Tantra Hadimulya, S.H. yang merupakan Advokat dan Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Cikarang yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 344A Perumda Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan register nomor 195/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2025/PN Ckr tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Primair dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-457/CKR/11/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 2) 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) buah panci rice cooker;
- 6) 1 (satu) buah gayung warna biru;
- 7) 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau;
- 8) 1 (satu) set kompor gas dan tabung gas 3 kg;
- 9) 1 (satu) buah botol minuman flordina;
- 10) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam;
- 12) 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas;
- 13) 1 (satu) buah baju warna hitam panjang;
- 14) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 15) 1 (satu) buah salep merk thrombogel;
- 16) 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh;
- 17) 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka);
- 18) 2 (dua) buah batu es gelas merk vit;
- 19) 1 (satu) bendel cetak rekening koran bank BCA an. SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI;
- 20) 1 (satu) buah mangkuk warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 21) 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru tosca;
Dikembalikan kepada Saksi ADE MULYANA Bin H. OKAR;

4. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) anak yang masih membutuhkan sosok ibu. Terdakwa juga masih memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) cucu yang tidak berdosa yang saat ini sedang diasuh oleh kakak Terdakwa yang kehidupannya sangat sederhana. Terdakwa bertekad untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain. Selain itu, perbuatan menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dilakukan atas inisiatif dari Saksi Hagistiko Pramada;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana tertanggal 26 Mei 2025;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwanya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa Terdakwa JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN bersama-sama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahyu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang diberikan Korban ASEP SAEPUDIN untuk Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kemudian Terdakwa meminta pertolongan kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan maksud agar mendapat tambahan uang dan atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menanggapi dengan menyampaikan bahwa Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO tidak suka dengan sikap Korban ASEP SAEPUDIN yang tidak menyetujui hubungan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sehingga kemudian timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO untuk meracuni Korban ASEP SAEPUDIN dengan cara mencampurkan cairan pencuci pakaian ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa kemudian menyetujui rencana Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak dapat melakukannya seorang diri sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kembali menyampaikan agar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN melakukan perbuatan mencampurkan cairan Soklin ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menyetujui penyampaian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO tersebut;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN meracik minuman yang dicampur dengan cairan pembersih pakaian dengan maksud menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN sesuai arahan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO pada hari Selasa



tanggal 18 Juni 2024 dengan cara Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina dari dalam lemari pendingin kemudian diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN secara bergantian mencampurkan 1 (satu) bungkus rinso cair ke dalam 1 (satu) botol minuman Floridina tersebut kemudian Terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair tersebut ke dalam lemari pendingin selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN melihat Korban ASEP SAEPUDIN berjalan ke arah dapur kemudian mendengar suara lemari pendingin terbuka dan tidak lama kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendengar Korban ASEP SAEPUDIN muntah di kamar mandi selanjutnya Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, Terdakwa dan Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN untuk menanyakan sebab Korban ASEP SAEPUDIN muntah kemudian Korban ASEP SAEPUDIN bersama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali ke kamar Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sedangkan Terdakwa membuat teh untuk Korban ASEP SAEPUDIN dan setelah teh tersebut diberikan kepada Korban ASEP SAEPUDIN, Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair untuk kemudian dibuang ke samping rumah selanjutnya Korban ASEP SAEPUDIN menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair yang diminum sebelumnya namun Terdakwa mengatakan minuman tersebut sudah dibuang agar tidak diminum anak-anak;

- Bahwa pada hari yang sama, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO untuk memberitahukan bahwa rencana untuk meracuni Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair yang diracik Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sesuai arahan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin HARWANTO sebelumnya tidak berhasil sehingga atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian datang ke rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi pada pukul 20.00 WIB selanjutnya Terdakwa berbincang dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan pada perbincangan tersebut Terdakwa menanyakan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yaitu dengan cara mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa serta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian menyepakati cara tersebut selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO membagi tugas untuk melancarkan niat menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN tersebut yaitu Terdakwa bertugas memegang kaki Korban ASEP SAEPUDIN sedangkan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bertugas mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bertugas membekap Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sepakat untuk melaksanakan rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO agar datang ke rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menjemput Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang pada saat itu mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam dan sepasang sarung tangan warna hitam di depan Indomaret dekat Mall Metropolitan Cileungsi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah

Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO membonceng di belakang Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan berangkat menuju rumah Korban ASEP SAEPUDIN kemudian sesampainya di rumah Korban ASEP SAEPUDIN, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN tidak ada di rumah selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN masuk ke kamar Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dengan keadaan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan membawa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta sepasang sarung tangan warna hitam kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menanyakan kepada Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengenai waktu melaksanakan rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk melaksanakannya saat itu juga namun Terdakwa memberitahukan bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur dan menanyakan cara menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan dijawab oleh Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa cara menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN adalah dengan mencekik lehernya sesuai pembagian tugas yang telah dibicarakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sehingga Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menyampaikan jawaban Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO tersebut kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menanyakan keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tertidur sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bersama dengan Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menunda pelaksanaan rencana menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni sekitar pukul 13.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, yang pada saat itu akan keluar rumah membeli makan, untuk membeli 1 (satu) buah lakban berwarna hitam selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Korban ASEP SAEPUDIN mengajak Terdakwa, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Sdr. ADZRIEL untuk makan di luar rumah sehingga Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN langsung menuju kamarnya untuk memberitahu kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO untuk menunggu di rumah kemudian pada hari yang sama, Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.45 WIB Korban ASEP SAEPUDIN bersama dengan Terdakwa, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, Anak Saksi NATASYA RIZKY ALFIANI Als TASYA Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Sdr. ADZRIEL sudah sampai di rumah yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi selanjutnya Korban ASEP SAEPUDIN langsung pergi keluar rumah lagi kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO berbincang dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN yang kemudian bercerita kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN pernah membeli handphone melalui aplikasi pinjaman online tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa bergabung dalam perbincangan antara Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sekitar jam 22.00 WIB, Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Korban ASEP SAEPUDIN pernah membeli handphone namun handphone tersebut tidak dipergunakan oleh anggota keluarga Korban ASEP SAEPUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO juga menyampaikan bahwa Korban ASEP SAEPUDIN memiliki pinjaman online yang selanjutnya membuat Terdakwa yang baru mengetahui hal tersebut menjadi semakin marah dan semakin berniat menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bahwa rencana

Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN harus dilaksanakan pada hari itu juga selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mempersiapkan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam yang akan dikenakan oleh Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN di sebuah kamar kosong di rumah Korban ASEP SAEPUDIN yang beralamat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tersebut kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bahwa Korban ASEP SAEPUDIN sudah pulang ke rumah sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur di kamar Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO membangunkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian mengatakan kepada Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi kamar Terdakwa selanjutnya Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sudah siap selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menanyakan kembali niat Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP



SAEPUDIN untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menunggu sebentar sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sudah siap;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO agar menemui Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN selanjutnya Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mempersiapkan diri dengan cara Terdakwa 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam sedangkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sudah mengenakan sarung tangan warna hitam selanjutnya menemui Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan setelah ketiganya bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk merampas nyawa Korban ASEP SAEPUDIN sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN merasa ragu sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO meminta Terdakwa untuk bertukar peran dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO



langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sedangkan Terdakwa memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya dan memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN selanjutnya mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Terdakwa terpelantak dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Terdakwa, sedangkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;
- Bahwa Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban



ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kanan sehingga Terdakwa kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengatakan kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut;

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN bersama-sama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO membangunkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian mengatakan kepada Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi kamar Terdakwa selanjutnya Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menghubungi Saksi

Halaman 14 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sudah siap selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menanyakan kembali niat Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menghilangkan nyawa Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menunggu sebentar sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN sudah siap;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO agar menemui Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN selanjutnya Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mempersiapkan diri dengan cara Terdakwa 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam sedangkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sudah mengenakan sarung tangan warna hitam selanjutnya menemui Terdakwa dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan setelah ketiganya bertemu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk merampas nyawa Korban ASEP SAEPUDIN sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN merasa ragu sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO meminta Terdakwa untuk bertukar peran dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN



selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sedangkan Terdakwa memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya dan memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN selanjutnya mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Terdakwa terpelantak dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Terdakwa, sedangkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI B (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;
- Bahwa Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut



menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kanan sehingga Terdakwa kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengatakan kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr.



Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut;

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN bersama-sama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dibangunkan oleh Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi kamar Terdakwa



selanjutnya Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa sudah siap selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menanyakan kembali niat Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN yang dijawab oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menunggu sebentar sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa sudah siap;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO agar menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa selanjutnya Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa mempersiapkan diri dengan cara Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam, sedangkan Terdakwa 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN pada saat Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bersama-sama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sudah mengenakan sarung tangan warna hitam selanjutnya menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa dan setelah ketiganya bertemu



kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bersama dengan Terdakwa dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN merasa ragu sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk bertukar peran dengan Terdakwa selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sedangkan Terdakwa memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN selanjutnya mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Terdakwa terpejal dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Terdakwa



sedangkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kanan sehingga Terdakwa kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk memeriksa keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengatakan kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut;

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUHARIAH als JUJU binti H. JAENUDIN bersama-sama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Kp. Serang Rt. 003/004 Ds. Tamanrahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengakibatkan matinya korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Korban ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juli 2001 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 459/17/VII/2001 yang diterbitkan tanggal 04 Juli 2001 oleh KUA Kecamatan Setu dan ditandatangani oleh Drs. H. UMBON MAHFUDZ, NIP 150 190 637, selaku Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN adalah anak kandung Korban ASEP SAEPUDIN dari pernikahan dengan Terdakwa yang lahir di Bekasi tanggal 25 Mei 2002 yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 3216182112110007 yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Drs. H. HUDAYA, M.Si., NIP 197004161989031001, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dibangunkan oleh Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan Korban ASEP SAEPUDIN sudah tertidur atau belum namun karena tidak ada jawaban maka Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mendatangi kamar Terdakwa selanjutnya Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memberitahu Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN belum tidur pulas kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 03.10 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa sudah siap selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menanyakan kembali niat Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN, yang merupakan suami sah dari Terdakwa dan orang tua dari Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, yang

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



dijawab oleh Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk menunggu sebentar sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menyampaikan agar memberitahu kembali apabila Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa sudah siap;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.25 WIB Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menghubungi Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO agar menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa selanjutnya Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa mempersiapkan diri dengan cara Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam, sedangkan Terdakwa 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam dengan maksud agar tidak dikenali oleh Korban ASEP SAEPUDIN pada saat Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bersama-sama dengan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN, yang merupakan suami sah dari Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan orang tua dari Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sudah mengenakan sarung tangan warna hitam selanjutnya menemui Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN dan Terdakwa dan setelah ketiganya bertemu kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN bersama dengan Terdakwa dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mendatangi Korban ASEP SAEPUDIN yang berada di ruang tengah namun pada saat akan melaksanakan rencana untuk melakukan kekerasan terhadap Korban ASEP SAEPUDIN, yang merupakan suami sah dari Terdakwa dan orang tua dari Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, sesuai pembagian tugas pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP



SAEPUDIN merasa ragu sehingga Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk bertukar peran dengan Terdakwa selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO merubah posisi tidur Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga posisi tubuh Korban ASEP SAEPUDIN yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang dan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO langsung menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN serta mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sedangkan Terdakwa memegang tubuh Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri, dan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN menduduki kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN selanjutnya mengikat kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

- Bahwa pada saat yang sama Korban ASEP SAEPUDIN sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga Terdakwa terpejal dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO kemudian tangan kanan Korban ASEP SAEPUDIN mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO hingga terluka dan tangan kiri Korban ASEP SAEPUDIN mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Terdakwa kembali mendekati Korban ASEP SAEPUDIN untuk mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban ASEP SAEPUDIN kembali melawan dengan mengigit jari tengah Terdakwa sedangkan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kembali menduduki dan memegang kedua kaki Korban ASEP SAEPUDIN dengan kedua tangan Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN kemudian Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan tangan kirinya untuk berusaha melepaskan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang sedang mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN;



- Bahwa Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang melihat Korban ASEP SAEPUDIN masih melakukan perlawanan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO memukul wajah Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras menggunakan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN hingga terluka kemudian kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO namun Korban ASEP SAEPUDIN masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kiri dan mencakar lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO menggunakan tangan kanan sehingga Terdakwa kemudian ikut mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO mengepalkan tangan kanannya kemudian memukul bagian mata sebelah kanan Korban ASEP SAEPUDIN dengan keras dan kembali mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN menggunakan kedua tangan Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO sehingga perlahan Korban ASEP SAEPUDIN melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO selanjutnya Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO dan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Korban ASEP SAEPUDIN hingga Korban ASEP SAEPUDIN tidak sadarkan diri kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO yang masih menduduki perut Korban ASEP SAEPUDIN meminta Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN untuk memeriksa keadaan Korban ASEP SAEPUDIN kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN memeriksa nafas Korban ASEP SAEPUDIN melalui hidung, memeriksa denyut jantung Korban ASEP SAEPUDIN di dada dan denyut nadi Korban ASEP SAEPUDIN di tangan kiri kemudian Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN mengatakan kepada Saksi HAGISTIKO PRAMADA als PRAM bin HARWANTO bahwa Korban ASEP SAEPUDIN, yang merupakan suami



sah dari Saksi JUHARIAH Als JUJU Binti (Alm) H. JAENUDIN dan orang tua dari Saksi SILVIA NUR ALFIANI Als SILVI Binti (Alm) ASEP SAEPUDIN, sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Ekshumasi/Gali Kubur an. ASEP SAEPUDIN Nomor: R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medicolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia empat puluh lima hingga lima puluh tahun, yang telah dimakamkan selama sembilan belas hari. Pada pemeriksaan ditemukan jenazah dalam kondisi membusuk lanjut, ditemukan daerah berwarna merah kehitaman pada kelopak atas dan bawah mata kanan, luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, resapan darah pada leher sisi kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Organ-organ dalam kondisi membusuk lanjut;

Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya yang Saksi ketahui pelakunya adalah istri Korban Asep Saepudin yaitu Terdakwa saja namun setelah Saksi dimintai keterangan saat ini di Polsek Setu bahwa pelakunya adalah Terdakwa, keponakan Saksi yang bernama Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya istri Korban yang bernama Terdakwa, keponakan Saksi yang bernama Saksi Silvia Nur Alfiani, dan pacar keponakan Saksi yaitu bernama Saksi Hagistiko Pramada setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada pada saat di Polsek Setu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani cara mereka melakukan aksi pembunuhan kepada Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa yang mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Saksi Silvia Nur Alfiani yang memegang kaki Korban Asep Saepudin diikat dengan lakban warna hitam sedangkan Saksi Hagistiko Pramada yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan helm dan tangannya serta ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin;
- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai harta dan aset milik Korban Asep Saepudin serta usaha bisnis yang sedang dijalani oleh Korban namun menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah Terdakwa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh dan memiliki hutang sedangkan Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani karena sakit hati dengan Korban Asep Saepudin karena Korban Asep Saepudin tidak merestui hubungan asmara antara Saksi Hagistiko Pramada dengan Saksi Silvia Nur Alfiani serta untuk membayar hutang pinjol milik Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani dimana setelah membunuh Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada menggunakan Hp milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami milik Korban Asep Saepudin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada total uang pinjaman online milik Korban Asep Saepudin yang Saksi Hagistiko Pramada gunakan sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian aplikasi *Easy Cash* sejumlah Rp43.500.000,00 dan aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin;

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, selanjutnya uang tersebut di transfer dengan menggunakan M-banking pada aplikasi BCA Mobile HP samsung Galaxy S23 milik Korban Asep Saepudin ke Rekening Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya melakukan transfer uang melalui M-Banking Bank BCA dari Rek Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada selain mentransfer uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada, kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani juga mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada bahwa setelah uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan uang pinjam sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah total sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 unit AC merk Sharp di toko *elektronik city* seharga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 milik Saksi Hagistiko Pramada yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah No. Pol B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli HP merk iPhone 15 Pro warna putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerugian yang dialami Korban Asep Saepudin adalah hilangnya nyawa Korban Asep Saepudin serta hilangnya uang yang ada didalam rekening Bank BCA milik Korban sejumlah total Rp66.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi Silvia Nur Alfiani, Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada adalah anak Korban Asep Saepudin yang bernama Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, kemudian untuk penerangan di lokasi kejadian tepatnya did alam ruangan tengah rumah yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi adalah pada malam dini hari dan pagi hari serta adanya lampu ruangan tengah tidak menyala;
- Bahwa Saksi bersama keluarga besar Korban Asep Saepudin ada kecurigaan atas meninggalnya Korban Asep Saepudin kemudian Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Saksi Ade Mulyana menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin untuk riwayat penyakit tidak ada melainkan Korban Asep Saepudin sering olahraga badminton dan sepak bola serta Korban pada malam sebelum meninggal masih sempat bermain badminton;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui tidak pernah ada masalah ribut mulut ataupun main tangan antara Korban Asep Saepudin dengan Saksi Silvia Nur Alfiani, Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada bahkan Korban Asep Saepudin sempat mengajak Saksi Hagistiko Pramada Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani serta 2 anak Korban Asep Saepudin lainnya untuk makan bersama di daerah Cileungsi;
- Bahwa Korban Asep Saepudin dimakamkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB dimakamkan di belakang rumahnya yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian untuk yang memakamkan Saksi sendiri, kakak Saksi Ade Mulyana, keluarga besar Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani serta Saprudin yang merupakan kakak Terdakwa;

Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah perbuatan yang disengaja sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin tidak ada ancaman dari Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa status hubungan antara Terdakwa dengan Korban yang bernama Asep Saepudin sebagai suami istri sah, kemudian dalam pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama adalah Saksi Silvia Nur Alfiani (umur 22 tahun), kemudian yang kedua adalah Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani (umur sekitar 12 tahun), dan yang ketiga adalah Adzriel Rafif Alfarezi (umur sekitar 4 tahun), kemudian tinggalnya bersamaan didalam satu rumah yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani perbuatan yang dilakukan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia dalam aksi pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani rencana sebelumnya untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara meracun Korban Asep Saepudin dengan mencampur minuman flordina dan rinso cair selanjutnya minuman tersebut diminum oleh Korban Asep Saepudin namun Korban Asep Saepudin tidak meninggal untuk pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang merencanakan untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin adalah Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani, masing-masing memiliki peran dalam pembunuhan tersebut, antara lain:

Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Hagistiko Pramada yang merencanakan dan mengajak Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin, memberi tugas dan peran kepada Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa pada saat akan mengeksekusi Korban Asep Saepudin, sebagai eksekutor terhadap Korban, yang pertama kali mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya sambil menindih perut Korban Asep Saepudin; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan helm Merk KYT wama hitam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kanan, mengecek kondisi Korban dengan cara menggunakan telunjuk kanannya kearah hidung Korban, ikut memindahkan posisi badan Korban Asep Saepudin setelah meninggal bersama Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani; yang mengambil dan memegang Hp Korban diambil dari atas lemari, yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi *Easy Cash* dan aplikasi Adakami sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani ke bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada. Saksi Hagistiko Pramada, yang melakukan transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani ke bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada;
- Terdakwa bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang meracik minuman flordina yang sudah tercampur rinso cair, yang membuang 1 (satu) buah botol minuman flordina ke samping rumah tangan kiri Terdakwa yang memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan Terdakwa yang memegang belakang leher Korban Tangan kiri Terdakwa yang mencekik leher Korban Asep Saepudin kemudian tangan kanan Terdakwa yang membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Terdakwa tergigit Korban Asep Saepudin (Korban berontak), Kedua tangan Terdakwa yang mencekik

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah leher Korban Asep Saepudin, yang menaruh bantal sofa warna abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang mengoleskan es batu, Terdakwa yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompresan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu;

- Saksi Silvia Nur Alfiani bersama Terdakwa yang meracik minuman flordina yang sudah tercampur rinso cair, yang menjemput Saksi Hagistiko Pramada kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: B 5345 FCN, warna merah Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya, yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakainya terjatuh disamping kiri), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin), bersama Juhariah dan Saksi



Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, bersama Juhariah yang mengoleskan es batu vit, yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil raport Natasya Rizky Alfiani, yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, yang bersama dengan Terdakwa yang melakukan pengompresan, terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan, pecahan es batu, yang mengambil uang pribadi Korban M-BANKING bank BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Saksi Silvia Nur Alfiani, yang mengambil uang dari atm bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska, yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa luka jari tengah tangan kanan Terdakwa akibat bekas gigitan Korban Asep Saepudin;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tetangga yang mendengar suara saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi alasan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin karena setahu Saksi kondisi rumah tangganya harmonis, dan juga Saksi tidak pernah bertanya kenapa Terdakwa melakukan hal tersebut, dan Saksi tau hal tersebut pada saat berada di kantor polisi;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan setelah peristiwa tersebut Saksi baru mengetahui kalau Saksi Silvia Nur Alfiani dalam kondisi hamil;
- Bahwa Saksi mengenal dan tau tentang Saksi Hagistiko Pramada karena tahu karena beberapa kali pernah bertemu di rumah Korban Asep Saepudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan Saksi Silvia Nur Alfiani dengan Saksi Hagistiko Pramada adalah berpacaran;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Ade Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya yang Saksi ketahui pelakunya adalah istri Korban Asep Saepudin yaitu Terdakwa saja namun setelah Saksi dimintai keterangan saat ini di Polsek Setu bahwa pelakunya adalah Terdakwa, keponakan Saksi yang bernama Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya istri Korban yang bernama Terdakwa, keponakan Saksi yang bernama Saksi Silvia Nur Alfiani, dan pacar keponakan Saksi yaitu bernama Saksi Hagistiko Pramada setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada pada saat di Polsek Setu;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani cara mereka melakukan aksi pembunuhan kepada Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa yang mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Saksi Silvia Nur Alfiani yang memegang kaki Korban Asep Saepudin diikat dengan lakban warna hitam sedangkan Saksi Hagistiko Pramada yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan helm dan tangannya serta ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai harta dan aset milik Korban Asep Saepudin serta usaha bisnis yang sedang dijalani oleh Korban namun menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah Terdakwa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh dan memiliki hutang sedangkan Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani karena sakit hati dengan Korban Asep Saepudin karena Korban Asep Saepudin tidak merestui hubungan asmara antara Saksi Hagistiko Pramada dengan Saksi Silvia Nur Alfiani serta untuk membayar hutang pinjol milik Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani dimana setelah membunuh Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



Pramada menggunakan Hp milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami milik Korban Asep Saepudin;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada total uang pinjaman online milik Korban Asep Saepudin yang Saksi Hagistiko Pramada gunakan sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian aplikasi *Easy Cash* sejumlah Rp43.500.000,00 dan aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada setelah uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, selanjutnya uang tersebut di transfer dengan menggunakan M-banking pada aplikasi BCA Mobile HP samsung Galaxy S23 milik Korban Asep Saepudin ke Rekening Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya melakukan transfer uang melalui M-Banking Bank BCA dari Rek Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Saksi Hagistiko Pramada selain mentransfer uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada, kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani juga mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rek Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada bahwa setelah uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan uang pinjam sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah total sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 unit AC merk



Sharp di toko *elektronik city* seharga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 milik Saksi Hagistiko Pramada yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy, warna merah No. Pol B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli HP merk iPhone 15 Pro warna putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa untuk kerugian yang dialami Korban Asep Saepudin adalah hilangnya nyawa Korban Asep Saepudin serta hilangnya uang yang ada didalam rekening Bank BCA milik Korban sejumlah total Rp66.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi Silvia Nur Alfiani, Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada adalah anak Korban Asep Saepudin yang bernama Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, kemudian untuk penerangan di lokasi kejadian tepatnya didalam ruangan tengah rumah yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi adalah pada malam dini hari dan pagi hari serta adanya lampu ruangan tengah tidak menyala;
- Bahwa Saksi bersama keluarga besar Korban Asep Saepudin ada kecurigaan atas meninggalnya Korban Asep Saepudin kemudian Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Saksi Ade Mulyana menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin untuk riwayat penyakit tidak ada melainkan Korban Asep Saepudin sering olahraga badminton dan sepak bola serta Korban pada malam sebelum meninggal masih sempat bermain badminton;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui tidak pernah ada masalah ribut mulut ataupun main tangan antara Korban Asep Saepudin dengan Saksi Silvia Nur Alfiani, Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada bahkan Korban Asep Saepudin sempat mengajak Saksi Hagistiko Pramada Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani serta 2 anak



Korban Asep Saepudin lainnya untuk makan bersama di daerah Cileungsi;

- Bahwa Korban Asep Saepudin dimakamkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB dimakamkan di belakang rumahnya yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian untuk yang memakamkan Saksi sendiri, kakak Saksi Ade Mulyana, keluarga besar Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani serta Saprudin yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah perbuatan yang disengaja sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin tidak ada ancaman dari Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa status hubungan antara Terdakwa dengan Korban yang bernama Asep Saepudin sebagai suami istri sah, kemudian dalam pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama adalah Saksi Silvia Nur Alfiani (umur 22 tahun), kemudian yang kedua adalah Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani (umur sekitar 12 tahun), dan yang ketiga adalah Adzriel Rafif Alfarezi (umur sekitar 4 tahun), kemudian tinggalnya bersamaan didalam satu rumah yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani perbuatan yang dilakukan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain sehingga Korban Asep Saepudin meninggal dunia dalam aksi pembunuhan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani rencana sebelumnya untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara meracun Korban Asep Saepudin dengan mencampur minuman flordina dan rinso cair selanjutnya minuman tersebut diminum oleh Korban Asep Saepudin namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Asep Saepudin tidak meninggal untuk pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang merencanakan untuk merampas nyawa Korban Asep Saepudin adalah Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani, masing-masing memiliki peran dalam pembunuhan tersebut, antara lain:
 - Saksi Hagistiko Pramada yang merencanakan dan mengajak Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin, memberi tugas dan peran kepada Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa pada saat akan mengeksekusi Korban Asep Saepudin, sebagai eksekutor terhadap Korban, yang pertama kali mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya sambil menindih perut Korban Asep Saepudin; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan helm Merk KYT warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan; yang memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata sebelah kanan, mengecek kondisi Korban dengan cara menggunakan telunjuk kanannya ke arah hidung Korban, ikut memindahkan posisi badan Korban Asep Saepudin setelah meninggal bersama Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani; yang mengambil dan memegang Hp Korban diambil dari atas lemari, yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi *Easy Cash* dan aplikasi Adakami sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani ke bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada. Saksi Hagistiko Pramada, yang melakukan transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani ke bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada;
 - Terdakwa bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, yang

Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang 1 (satu) buah botol minuman flordinia ke samping rumah tangan kiri Terdakwa yang memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan Terdakwa yang memegang belakang leher Korban Tangan kiri Terdakwa yang mencekik leher Korban Asep Saepudin kemudian tangan kanan Terdakwa yang membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Terdakwa tergigit Korban Asep Saepudin (Korban berontak), Kedua tangan Terdakwa yang mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin, yang menaruh bantal sofa warna abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil kebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang mengoleskan es batu, Terdakwa yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, bersama Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompresan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu;

- Saksi Silvia Nur Alfiani bersama Terdakwa yang meracik minuman flordinia yang sudah tercampur rinso cair, yang menjemput Saksi Hagistiko Pramada kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: B 5345 FCN, wama merah Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya, yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil



membungkukan badan (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakainya terjatuh disamping kiri), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin), bersama Juhariah dan Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, bersama Juhariah yang mengoleskan es batu vit, yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil raport Natasya Rizky Alfiani, yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli salep lebam dan ketoprak, yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, yang bersama dengan Terdakwa yang melakukan pengompresan, terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan, pecahan es batu, yang mengambil uang pribadi Korban M-BANKING bank BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Saksi Silvia Nur Alfiani, yang mengambil uang dari atm bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska, yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA atas nama Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa luka jari tengah tangan kanan Terdakwa akibat bekas gigitan Korban Asep Saepudin;
- Bahwa kurang mengenal Saksi Hagistiko Pramada karena tidak pernah datang ke keluarga dan tidak pernah memperkenalkan diri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menghubungi kakaknya yang bernama Safrudin dan bilang kalau kakaknya sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik RT maupun RW tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Saksi Silvia Nur Alfiani dengan Saksi Hagistiko Pramada adalah berpacaran;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Natasya Rizky Alfiani, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani telah menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.40 WIB Anak Saksi sedang melaksanakan sholat subuh Anak Saksi mendengar suara Korban Asep Saepudin kayak sesak napas, kemudian Anak Saksi berdiri sendirian melihat secara langsung diruangan tengah rumah (lampu dalam keadaan nyala) dengan jarak antara Anak Saksi dengan Korban Asep Saepudin sekitar 3 meter, posisi Korban Asep Saepudin Anak Saksi melihat sedang tidur terlentang, Anak Saksi kaget, menangis dan mengatakan kepada diri Anak Saksi sendiri bahwa Korban Asep Saepudin kenapa yaa, kemudian Anak Saksi mendengar ada suara laki-laki dan perempuan, kemudian di kaki kanan Korban Asep Saepudin ada 1 (satu) perempuan sedang jongkok membungkuk sambil memegang kakinya Korban Asep Saepudin yang Anak Saksi ketahui memakai 1 (satu) buah helm warna hitam, memakai masker (posisi Korban Asep Saepudin sedang berontak). kemudian disamping Korban Asep Saepudin ada seorang perempuan yang sedang jongkok memakai helm warna hitam, memakai masker dan memakai 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, kemudian Anak Saksi melihat kayak seorang laki-laki sedang mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya, kemudian Anak Saksi disuruh masuk oleh suara perempuan yang posisinya sedang dikaki Korban Asep Saepudin, "tasya kekamar-tasya kekamar mamah, azril nangis kemudian Anak Saksi tidak masuk kekamar mamah melainkan Anak Saksi kembali masuk kekamar Anak Saksi (kamar Anak Saksi dengan kamar Saksi Silvia Nur Alfiani 1 kamar) dan Anak Saksi menangis sendirian dan tidur namun Anak Saksi kebangun lagi mendengar suara mesin sepeda motor Honda Scoopy warna merah sekaligus

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara obrolan yang Anak Saksi ketahui adalah Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani namun Anak Saksi tidak tahu apa yang sedang diobrolin sama mereka, kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani masuk kamar dan mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "tasya Korban Asep Saepudin begini karena ketahuan selingkuh", kemudian Anak Saksi langsung tidur dikamar, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi bangun tidur menuju ruangan tengah, kemudian saat diruangan tengah Anak Saksi melihat Korban Asep Saepudin sedang tidur terlentang kepalanya menggunakan bantal sofa kecil yang Anak Saksi ketahui Korban Asep Saepudin sudah meninggal dunia dilihat dari perut Korban Asep Saepudin tidak ada pergerakan nafasnya (Anak Saksi melihat dibagian mata sebelah kanan lebam biru dan bengkak kemudian di bagian bibir bengkak dan lebam biru, dan di bagian leher ada luka kecil, kemudian Anak Saksi melihat ada Safrudin sedang berdiri bersama Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani, kemudian Anak Saksi menanyakan kepada Safrudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani "ini Bapak kenapa namun tidak ada yang menjawabnya, kemudian Anak Saksi langsung masuk keruangan kamar mamah bernama Terdakwa, kemudian saat didalam kamar Anak Saksi bertemu dengan Adzriel Rafif Alfarezi yang sedang tidur-tiduran, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saat di ruangan tengah tetangga rumah dan om Anak Saksi bernama Saksi Ahmad Wahyudi melayat;

- Bahwa adapun cara yang dilakukan para pelaku bernama Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani, Anak Saksi baru mengetahui bahwa para pelaku melakukan dengan cara: Saksi Hagistiko Pramada Mendorong hingga posisi Korban Asep Saepudin terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin Tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya Saksi Hagistiko Pramada sehingga ada luka, Tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada sebanyak 1 (satu) kali, Tangan kiri Korban Asep



Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada lalu Saksi Hagistiko Pramada memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras) Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada terlepas (ada luka sobek). Kemudian Terdakwa melakukan dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang belakang leher Korban Asep Saepudin dan tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, (Korban Asep Saepudin berontak, membuka kedua matanya) tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin, dan tangan kanannya membekap mulut Korban Asep Saepudin, jari tengah tangan kanan Terdakwa tergigit oleh Korban Asep Saepudin, Kedua tangan Terdakwa mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin. Dan Saksi Silvia Nur Alfiani melakukan dengan cara Menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani, kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Saksi Silvia Nur Alfiani, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm yang Saksi Silvia Nur Alfiani pakai terjatuh disamping kiri Saksi Hagistiko Pramada) Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani (posisi di samping kini Korban Asep Saepudin, sambil memeluk);

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Adzriel Rafif Alfarezi yang sedang menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan kalau tangannya digigit oleh Korban Asep Saepudin. Terdakwa juga mengatakan kalau perbuatan tersebut dilakukan karena ide dari Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa Anak Saksi sempat bertanya kepada Saksi Silvia Nur Alfiani kenapa Korban Asep Saepudin dihilangkan nyawanya dan dijawab oleh Saksi Silvia Nur Alfiani kalau Korban Asep Saepudin selingkuh. Selain itu, Saksi Silvia Nur Alfiani juga mengatakan kalau Saksi Silvia Nur Alfiani pernah dilecehkan oleh Korban Asep Saepudin dengan dipegang pantatnya oleh Korban Asep Saepudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Safrudin datang ke rumah karena ditelfon oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diancam oleh Saksi Silvia Nur Alfiani jika ikut campur dalam masalah tersebut. Ancaman tersebut berupa akan ikut masuk penjara;
- Bahwa Anak Saksi masih tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani sampai 7 (tujuh) hari meninggalnya Korban Asep Saepudin. Setelah itu Anak Saksi tinggal bersama dengan Saksi Ahmad Wahyudi;
- Bahwa Anak Saksi dipisahkan dengan Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani karena Saksi Silvia Nur Alfiani bercerita kepada Saksi Ahmad Wahyudi dan Saksi Ade Mulyana bahwa Terdakwa yang membunuh Korban Asep Saepudin. Saksi Silvia Nur Alfiani juga mengatakan bahwa dirinya diancam dibunuh oleh Terdakwa jika menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani ketahui oleh Saksi Ahmad Wahyudi mengambil uang pinjaman online milik Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Asep Saepudin memang beberapa kali bertengkar karena Terdakwa tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dan Korban Asep Saepudin sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat Anak Saksi sedang di kamar sendirian tiba-tiba Saksi Hagistiko Pramada langsung masuk ke kamar kemudian Saksi Hagistiko Pramada langsung duduk dan tidur-tiduran dan Anak Saksi melihat Saksi Hagistiko Pramada memakai 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, kemudian datang dan masuk Saksi Silvia Nur Alfiani ke kamar kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "pram nginep yaa disini, karna dikejar temennya mau dipukulin kemudian Anak Saksi menjelaskan lagi kepada Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa "kenapa ga tinggal di apartemen aja kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani menjawab "sewanya udah habis kemudian Anak Saksi kembali mengatakan "iyaudah sewa lagi aja kemudian dijawab kembali oleh Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa "mahal sewanya, ga ada duit kemudian Anak Saksi mengiyakan untuk Saksi Hagistiko Pramada menginap dikamar Anak Saksi dan Saksi Silvia Nur Alfiani;

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani melarang Anak Saksi untuk memberitahu Korban Asep Saepudin kalau Saksi Hagistiko Pramada menginap di rumah dengan alasan Saksi Hagistiko Pramada hanya menginap sebentar;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada belum pernah menginap di rumah sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani berkumpul membahas sesuatu namun Anak Saksi tidak tahu apa yang sedang mereka bahas. Mereka hanya mengatakan kalau mereka sedang membahas soal pernikahan antara Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa mereka berkumpul di Mall pada malam minggu dan pisah meja dari Anak Saksi dan adiknya Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Anak Saksi juga pernah melihat Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani berkumpul di rumah membahas sesuatu namun Anak Saksi tidak tahu apa yang sedang mereka bahas;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar Terdakwa curhat soal kekurangan uang;
- Bahwa sebelum meninggalnya Korban Asep Saepudin yang Anak Saksi ketahui Korban Asep Saepudin untuk riwayat penyakit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat Anak Saksi sedang dikamar mamah bernama Terdakwa sedang main Hp kemudian Anak Saksi mendengar suara Korban Asep Saepudin muntah di kamar mandi, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa serta Saksi Silvia Nur Alfiani menghampiri ke kamar mandi dan melihat didalam kamar mandi Korban Asep Saepudin sedang sendirian muntah dan kumur-kumur menggunakan air, kemudian (Korban Asep Saepudin "kok begini yaa minuman, rasanya aneh kayak sabun kemudian Korban Asep Saepudin jalan ke arah dapur bersama Anak Saksi, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani, kemudian Anak Saksi sempat mencium 1 (satu) botol minuman Floridina yang ada airnya seperti bau sabun, kemudian Terdakwa ke ruangan dapur Anak Saksi melihat ia membawa minuman floridina kemudian dibuang ke samping rumah, kemudian Anak Saksi bersama Korban Asep Saepudin, bersama Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani masuk ke

Halaman 46 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



ruangan kamar Anak Saksi, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa langsung membuat minuman teh manis hangat sehingga minuman tersebut langsung diminum oleh Korban Asep Saepudin pada saat dikamar Anak Saksi (di kamar Anak Saksi Korban Asep Saepudin tiduran di sebelah kirinya, untuk Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani ada dibawah lantai sedang duduk) kemudian Korban Asep Saepudin sempat mengatakan kepada mamah "tadi minuman malah dibuang kalau kenapa napa biar bisa jadi bukti kemudian mamah menjawab "atuh panik ya... mamah buang aja takut ke minum sama anak-anak" kemudian Korban Asep Saepudin sempat curiga kepada Terdakwa kemudian Korban Asep Saepudin sadar kembali dan tiduran di ruangan tengah;

- Bahwa Anak Saksi membuat catatan peristiwa pembunuhan Korban Asep Saepudin pada saat Anak Saksi berada di pondok pesantren. Catatan tersebut dibuat oleh Anak Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Silvia Nur Alfiani pernah mengajak Anak Saksi ke rumah Saksi Hagistiko Pramada untuk mengambil uang;
- Bahwa saat itu Saksi Hagistiko Pramada meminta maaf kepada Anak Saksi karena Saksi Hagistiko Pramada ikut membunuh Korban Asep Saepudin karena tiba-tiba Terdakwa meneleponnya untuk meminta bantuan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menolak untuk memberikan maaf kepada Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada tidur di kamar Saksi Silvia Nur Alfiani dan Anak Saksi saat menginap di rumah;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat kondisi Korban Asep Saepudin sekira pukul 10.00 WIB. Anak Saksi melihat dari mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin lebam, membengkak, di bagian bibir Korban Asep Saepudin lebam warna biru dan ada luka goresan, serta di bagian leher ada luka;
- Bahwa Korban Asep Saepudin menerima kehadiran Saksi Hagistiko Pramada di rumah;
- Bahwa Terdakwa masih sering mengeluh kekurangan uang meskipun Terdakwa telah melebihi uang yang diminta dari Korban Asep Saepudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani dengan Saksi Hagistiko Pramada sudah berpacaran sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada belum pernah menginap sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Saksi sempat curiga kalau Saksi Silvia Nur Alfiani sedang hamil;
- Bahwa hubungan Korban Asep Saepudin dengan Saksi Hagistiko Pramada cukup dekat;
- Bahwa suara jeritan Korban Asep Saepudin cukup keras namun Anak Saksi tidak dapat memastikan apakah suara tersebut dapat didengar oleh tetangga atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal tetangga-tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa sering berbohong kepada Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil uang Korban Asep Saepudin;
- Bahwa uang Anak Saksi juga pernah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu menyampaikan kalau uang yang diberikan oleh Korban Asep Saepudin kurang;
- Bahwa uang bisnis tersebut juga sering diambil oleh Terdakwa sehingga uang dibawa oleh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk apa;
- Bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani juga sering berbohong kepada Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani sering mengatakan kepada Korban Asep Saepudin kalau uang sakunya kurang sehingga meminta uang tambahan kepada Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Terdakwa pernah curhat kalau uang yang diberikan oleh Korban Asep Saepudin kepadanya kurang;
- Bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani menyampaikan kalau Korban Asep Saepudin selingkuh setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Saksi tahu Korban Asep Saepudin meninggal dunia setelah Saksi Silvia Nur Alfiani mendatangi Anak Saksi di kamar;
- Bahwa uang hasil pinjaman online dari *handphone* milik Korban Asep Saepudin digunakan oleh Saksi Hagistiko Pramada untuk membeli AC dan membeli iPhone;
- Bahwa uang pinjaman online ditransfer ke rekening Saksi Silvia Nur Alfiani;

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat adanya penyesalan dari Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani sampai 7 (tujuh) hari meninggalnya Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan kalau ini semua ide dari Saksi Silvia Nur Alfiani sedangkan Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kalau pembunuhan tersebut ide dari Terdakwa;
Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Saksi Hagistiko Pramada membenarkan keterangan Anak Saksi;
4. Tiar Asmara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dihubungi oleh pihak keluarga Korban Asep Saepudin meminta Saksi untuk mengurus jenazah Korban Asep Saepudin kemudian 12.30 WIB, Saksi datang ke rumah Korban Asep Saepudin kemudian Saksi melihat Korban Asep Saepudin sudah meninggal dengan posisi ada di ruangan tengah sudah di tutupin kain. Kemudian Saksi mendoakan jenazah tersebut dan memotong kain kafan kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi memandikan jenazah Korban Asep Saepudin kemudian Saksi melihat ada bekas memar di bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, luka sobek dibagian Korban Asep Saepudin, ada warna merah di bagian leher depan Korban Asep Saepudin dan bekas tusukan kuku namun tidak lecet kemudian Saksi memandikan jenazah tersebut kemudian mengkafankan jenazah Korban Asep Saepudin kemudian jenazah di masukan ke kurung batang dan menyolatkan jenazah tersebut di Musholla kemudian sekira pukul 16.15 WIB jenazah Korban Asep Saepudin di makamkan di belakang rumah Korban Asep Saepudin kemudian Saksi mengatur jemaah saya untuk mengaji di makam;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Korban Asep Saepudin karena satu kampung dan Saksi kenal sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa untuk penyebab kematian dari Korban Asep Saepudin, Saksi tidak tahu namun info yang Saksi denger adalah Korban Asep Saepudin jatuh di rumahnya dan pada saat pada saat Saksi memandikan jenazah tersebut Saksi melihat ada bekas memar di bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, luka sobek dibagian bibir Korban Asep Saepudin, ada warna merah di bagian

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



leher depan Korban Asep Saepudin dan bekas tusukan kuku namun tidak lecet;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Korban Asep Saepudin adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) kilometer dan setahu Saksi Korban Asep Saepudin adalah penjual asesoris perhiasan, baik serta setahu Saksi Korban Asep Saepudin tinggal dirumah bersama istri dan 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa pada saat Saksi datang dan memandikan serta mengkafankan jenazah Korban Asep Saepudin tidak ada hal yang mencurigakan dan pada saat itu ada Terdakwa yang sedang bersedih dan ketika proses pemakaman, Terdakwa sempat pingsan serta saya setelah saya mengetahui ada luka pada jenazah Korban Asep Saepudin Saksi tidak menceritakan atau menanyakan kepada pihak keluarganya karena takut pihak keluarganya tersinggung dan Saksi menjaga kerahasiaan mayat sesuai sunahnya;
- Bahwa ada kecurigaan kalau kematian Korban Asep Saepudin tidak normal namun tidak Saksi sampaikan kepada keluarga Korban Asep Saepudin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Adityo Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, kemudian dari para pelaku yang ditangkap ada barang bukti yang diamankan kemudian para pelaku mengakui telah berhasil melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin, kemudian pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa di Polsek Setu yang Saksi ketahui adapun Korban Asep Saepudin dalam aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut bernama Korban Asep Saepudin kemudian untuk pelakunya yang Saksi tangkap bersama dengan tim dan polwan yang diketahui adalah 1 (satu) orang



laki-laki bernama Saksi Hagistiko Pramada dan 2 (dua) orang perempuan bernama Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan para tersangka yaitu Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa adalah Saksi Adityo Raharjo, Saksi Slamet Raharjo, Hady Pratama, dan Saksi adalah orang yang bertugas sama seperti Saksi di bagian Opsnal Unit Reskrim Polsek Setu Polrestro Bekasi dan Staff Reskrim Polsek Setu, kemudian untuk penangkapan terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Letjen Raden Suprpto Kampung Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari rumah para pelaku;
 - a. Yang pertama (dirumah Saksi Hagistiko Pramada) yang beralamatkan di Harvest City DA.IX/29 Rt. 008/019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yaitu 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sony warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna hitam.
 - b. Yang kedua dari rumah (Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani) yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yaitu 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51



wama biru toska. Kemudian dari barang-barang tersebut para pelaku bernama Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa yang ditemukan didalam rumah masing-masing sudah diakui kepemilikan;

- Bahwa peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui awalnya dari pelapor Saksi Ahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Saksi Ade Mulyana dan Saksi Ahmad Wahyudi bahwa yang melakukan aksi pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa, kemudian setelah pelapor membuat laporan polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, kemudian setelah Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani dimintai keterangan dipolsek setu, para pelaku mengakui bahwa mereka yang melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendalami laporan polisi yang telah diadukan ke Polsek Setu terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan pelapor yang diketahui bernama Saksi Ahmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sehingga Saksi mendapatkan informasi dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendatangi kerumah Saksi Hagistiko Pramada kemudian Saksi Hagistiko Pramada dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terlebih dahulu di Polsek Setu, namun setelah dilakukan pemeriksaan



bernama Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa telah bersama-sama melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian, kemudian Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jl. Letjen Raden Suprpto Kp. Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Saksi Hagistiko Pramada dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sonny warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah sweater wana hitam merah, kemudian kami juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru toska, kemudian dari barang bukti tersebut telah diakui para tersangka, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa telah melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;



- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku dan Korban Asep Saepudin kemudian untuk peranan pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah:

a. Terdakwa

Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah, Tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan nya memegang belakang leher Korban Asep Saepudin, Tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin dan tangan kanan nya membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Terdakwa tergigit Korban Asep Saepudin (Korban Asep Saepudin berontak), Kedua tangan nya mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin, Yang menaruh bantal sofa wama abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani beserta Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin Yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil kebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang mengoleskan es batu vit Terdakwa yang menyuruh mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani kepada Saksi Silvia Nur Alfiani, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Terdakwa yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu

b. Saksi Hagistiko Pramada



Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa untuk meracuni Korban Asep Saepudin, Yang merencanakan untuk membunuh memegang kaki Korban Asep Saepudin dan membekap Korban Asep Saepudin Korban Asep Saepudin dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin, Yang dijemput oleh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk kerumah Korban Asep Saepudin, Yang tidur didalam kamar Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mendorong hingga posisi terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin sekitar 6 menit lamanya, Tangan kanan nya masih mencekik leher Korban Asep Saepudin, tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya hingga luka, Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Korban Asep Saepudin masih mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Korban Asep Saepudin melepas cekikan dari tangan kirinya saat mencekik Saksi Hagistiko Pramada hingga mukul kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam jarak sekitar 30 cm Yang memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah menggunakan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada, Tangan kiri Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras), Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada terlepas (ada luka sobek), Yang mengambil dan memegang Hp Korban Asep Saepudin diambil dari atas lemari, Yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi easycash dan aplikasi adakami senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu



rupiah) dari atm bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA, Yang melakukan transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA;

c. Saksi Silvia Nur Alfiani

Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang menjemput Saksi Hagistiko Pramada kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol: B 5345 FCN, warna merah, Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Saksi Silvia Nur Alfiani, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakai terjatuh disamping kiri Saksi Hagistiko Pramada), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), Yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin) Saksi Silvia Nur Alfiani bersama Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa yang mengoleskan es batu vit, Terdakwa yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani Terdakwa yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Terdakwa yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu, Yang mengambil



uang pribadi Korban Asep Saepudin M-BANKING bank BCA senilai Rp. 10.000.000,- dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mengambil uang dari atm bank BCA, Saksi Hagistiko Pramada senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska, Yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani senilai 56.500.000;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku adalah Terdakwa merasa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh udah beliin hp, dikasih uang dari Korban Asep Saepudin per dua atau tiga hari masih kurang karena buat beli beras aja habis, merasa capek tapi ga ada hasilnya, kemudian untuk Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada sakit hati karena hubungan 4 tahun lamanya tidak direstui oleh Korban Asep Saepudin dan agar bisa melunasi hutang pinjol Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada, kemudian menebus barang-barang yang digadai serta membeli barang-barang kebutuhan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Korban Asep Saepudin mengalami kerugian: Yang pertama Korban Asep Saepudin meninggal dunia (ada luka dibagian leher Korban Asep Saepudin, luka dibagian bibir Korban Asep Saepudin dan lebam dibagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin) yang dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada, Yang kedua dari 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska milik Korban Asep Saepudin, dilakukan peminjaman uang dari 2 (dua) aplikasi adakami dan easycash senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang ketiga uang milik Korban Asep Saepudin diambil dari M-BANKING bank BCA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan bahwa uang tersebut kemudian dibelikan beberapa barang seperti AC dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan kalau dirinya memiliki kekesalan terhadap Korban Asep Saepudin yaitu hubungannya dengan Saksi Silvia Nur Alfiani tidak direstui;
 - Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan kalau yang memiliki rencana untuk membunuh Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Hagistiko Pramada mengakui kalau dirinya terlibat dalam pembunuhan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
6. Slamet Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, kemudian dari para pelaku yang ditangkap ada barang bukti yang diamankan kemudian para pelaku mengakui telah berhasil melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin, kemudian pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa di Polsek Setu yang Saksi ketahui adapun Korban Asep Saepudin dalam aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut bernama Korban Asep Saepudin kemudian untuk pelakunya yang Saksi tangkap bersama dengan tim dan polwan yang diketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Hagistiko Pramada dan 2 (dua) orang perempuan bernama Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa;
 - Bahwa dalam penangkapan para tersangka yaitu Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa adalah Saksi Adityo Raharjo, Saksi Slamet Raharjo, Hady Pratama, dan Saksi adalah orang yang bertugas sama seperti Saksi di bagian Opsnal Unit Reskrim Polsek Setu Polrestro Bekasi dan Staff Reskrim Polsek Setu, kemudian untuk penangkapan terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Letjen Raden Suprpto Kampung Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa barang yang diamankan dari rumah para pelaku;

Halaman 58 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



- a. Yang pertama (dirumah Saksi Hagistiko Pramada) yang beralamatkan di Harvest City DA.IX/29 Rt. 008/019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yaitu 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sony warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna hitam.
- b. Yang kedua dari rumah (Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani) yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahyu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yaitu 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca. Kemudian dari barang-barang tersebut para pelaku bernama Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa yang ditemukan didalam rumah masing-masing sudah diakui kepemilikan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahyu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui awalnya dari pelapor Saksi Ahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Saksi Ade Mulyana dan Saksi Ahmad Wahyudi bahwa yang melakukan aksi pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa, kemudian setelah pelapor membuat laporan polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, kemudian setelah Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani dimintai keterangan dipolsek setu, para pelaku mengakui bahwa mereka yang melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendalami laporan polisi yang telah diadukan ke Polsek Setu terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan pelapor yang diketahui bernama Saksi Ahmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sehingga Saksi mendapatkan informasi dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendatangi kerumah Saksi Hagistiko Pramada kemudian Saksi Hagistiko Pramada dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terlebih dahulu di Polsek Setu, namun setelah dilakukan pemeriksaan bernama Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa telah bersama-sama melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian, kemudian Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jl. Letjen Raden Suprpto Kp. Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Saksi Hagistiko Pramada dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2

Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sonny warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, kemudian kami juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca, kemudian dari barang bukti tersebut telah diakui para tersangka, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa telah melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku dan Korban Asep Saepudin kemudian untuk peranan pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah:

a. Terdakwa

Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah, Tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan nya memegang belakang leher Korban Asep Saepudin,



Tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin dan tangan kanan nya membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Terdakwa tergigit Korban Asep Saepudin (Korban Asep Saepudin berontak), Kedua tangan nya mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin, Yang menaruh bantal sofa wama abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani beserta Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin Yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil sebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang mengoleskan es batu vit Terdakwa yang menyuruh mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani kepada Saksi Silvia Nur Alfiani, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Terdakwa yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu

b. Saksi Hagistiko Pramada

Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa untuk meracuni Korban Asep Saepudin, Yang merencanakan untuk membunuh memegang kaki Korban Asep Saepudin dan membekap Korban Asep Saepudin Korban Asep Saepudin dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin, Yang dijemput oleh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk kerumah Korban Asep Saepudin, Yang tidur didalam kamar Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mendorong hingga posisi terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin sekitar 6 menit lamanya, Tangan



kanan nya masih mencekik leher Korban Asep Saepudin, tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya hingga luka, Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Korban Asep Saepudin masih mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Korban Asep Saepudin melepas cekikan dari tangan kirinya saat mencekik Saksi Hagistiko Pramada hingga mukul kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam jarak sekitar 30 cm Yang memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah menggunakan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada, Tangan kiri Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras), Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada terlepas (ada luka sobek), Yang mengambil dan memegang Hp Korban Asep Saepudin diambil dari atas lemari, Yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi easycash dan aplikasi adakami senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA, Yang melakukan transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA;

c. Saksi Silvia Nur Alfiani

Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang menjemput Saksi Hagistiko Pramada kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol: B 5345 FCN, warna merah, Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin)



kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Saksi Silvia Nur Alfiani, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakai terjatuh disamping kiri Saksi Hagistiko Pramada), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), Yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin) Saksi Silvia Nur Alfiani bersama Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa yang mengoleskan es batu vit, Terdakwa yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani Terdakwa yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Terdakwa yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu, Yang mengambil uang pribadi Korban Asep Saepudin M-BANKING bank BCA senilai Rp. 10.000.000,- dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mengambil uang dari atm bank BCA, Saksi Hagistiko Pramada senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska, Yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani senilai 56.500.000;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku adalah Terdakwa merasa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh udah beliin hp,



dikasih uang dari Korban Asep Saepudin per dua atau tiga hari masih kurang karena buat beli beras aja habis, merasa capek tapi ga ada hasilnya, kemudian untuk Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada sakit hati karena hubungan 4 tahun lamanya tidak direstui oleh Korban Asep Saepudin dan agar bisa melunasi hutang pinjol Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada, kemudian menebus barang-barang yang digadai serta membeli barang-barang kebutuhan Saksi Hagistiko Pramada;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Korban Asep Saepudin mengalami kerugian: Yang pertama Korban Asep Saepudin meninggal dunia (ada luka dibagian leher Korban Asep Saepudin, luka dibagian bibir Korban Asep Saepudin dan lebam dibagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin) yang dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada, Yang kedua dari 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska milik Korban Asep Saepudin, dilakukan peminjaman uang dari 2 (dua) aplikasi adakami dan easycash senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang ketiga uang milik Korban Asep Saepudin diambil dari M-BANKING bank BCA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan kalau dirinya memiliki kekesalan terhadap Korban Asep Saepudin yaitu hubungannya dengan Saksi Silvia Nur Alfiani tidak direstui;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan kalau yang memiliki rencana untuk membunuh Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada mengakui kalau dirinya terlibat dalam pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

7. Riizka Endah Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, kemudian dari para pelaku yang ditangkap ada barang bukti yang diamankan kemudian para pelaku mengakui telah berhasil melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau



Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin, kemudian pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa di Polsek Setu yang Saksi ketahui adapun Korban Asep Saepudin dalam aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut bernama Korban Asep Saepudin kemudian untuk pelakunya yang Saksi tangkap bersama dengan tim dan polwan yang diketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki bernama Saksi Hagistiko Pramada dan 2 (dua) orang perempuan bernama Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan para tersangka yaitu Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa adalah Saksi Adityo Raharjo, Saksi Slamet Raharjo, Hady Pratama, dan Saksi adalah orang yang bertugas sama seperti Saksi di bagian Opsnal Unit Reskrim Polsek Setu Polrestro Bekasi dan Staff Reskrim Polsek Setu, kemudian untuk penangkapan terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Letjen Raden Suprpto Kampung Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari rumah para pelaku;
 - a. Yang pertama (dirumah Saksi Hagistiko Pramada) yang beralamatkan di Harvest City DA.IX/29 Rt. 008/019 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yaitu 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sony warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Hagistiko Pramada, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna hitam.
 - b. Yang kedua dari rumah (Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani) yang beralamatkan di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yaitu 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor



gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca. Kemudian dari barang-barang tersebut para pelaku bernama Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa yang ditemukan didalam rumah masing-masing sudah diakui kepemilikan;

- Bahwa peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa yang Saksi ketahui awalnya dari pelapor Saksi Ahmad Wahyudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Saksi Ade Mulyana dan Saksi Ahmad Wahyudi bahwa yang melakukan aksi pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Terdakwa, kemudian setelah pelapor membuat laporan polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, kemudian setelah Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani dimintai keterangan dipolsek setu, para pelaku mengakui bahwa mereka yang melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendalami laporan polisi yang telah diadukan ke Polsek Setu terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan pelapor yang diketahui bernama Saksi Ahmad Wahyudi, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sehingga Saksi mendapatkan informasi dengan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendatangi kerumah Saksi Hagistiko Pramada kemudian Saksi Hagistiko Pramada dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi terlebih dahulu di Polsek Setu, namun setelah dilakukan pemeriksaan bernama Saksi Hagistiko Pramada, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa telah bersama-sama melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian, kemudian Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.15 WIB di Jl. Letjen Raden Suprpto Kp. Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah Saksi Hagistiko Pramada dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, 2 (dua) unit ac merk sharp warna putih, 1 (satu) unit hp merk iphone 15 pro, 1 (satu) unit ps 5 merk sonny warna putih, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah kartu kredit bank BRI an. Saksi Hagistiko Pramada dan 1 (satu) buah sweater wana hitam merah, kemudian kami juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah panci rescooker, 1 (satu) buah gayung warna biru, 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau, 1 (satu) pasang kompor gas berikut tabung gas 3 kg dan selang, 1 (satu) buah mangkuk warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas, 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah salep merk thrombogel, 1 (satu) buah botol minuman floridina, 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu, 2 (dua) buah plastik es batu dalam

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



keadaan utuh, 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka), 2 (dua) buah batu es gelas merk vit, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A51 warna biru tosca, kemudian dari barang bukti tersebut telah diakui para tersangka, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani bahwa telah melakukan aksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan dan atau Penganiayaan Menyebabkan Kematian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.29 WIB di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan apapun dengan para pelaku dan Korban Asep Saepudin kemudian untuk peranan pelaku yang sudah diketahui dari Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah:

a. Terdakwa

Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang yang membuang 1 (satu) buah botol minuman floridina ke samping rumah, Tangan kiri nya memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin, Tangan kanan nya memegang belakang leher Korban Asep Saepudin, Tangan kiri nya mencekik leher Korban Asep Saepudin dan tangan kanan nya membekap mulut Korban Asep Saepudin sehingga jari tengah tangan kanan Terdakwa tergigit Korban Asep Saepudin (Korban Asep Saepudin berontak), Kedua tangan nya mencekik kearah leher Korban Asep Saepudin, Yang menaruh bantal sofa wama abu-abu ke belakang kepala Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani beserta Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin Yang memasak air panas menggunakan 1 (satu) set kompor gas, yang mengelap menggunakan air hangat menggunakan 1 (satu) buah lap kecil kebagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin, leher Korban Asep Saepudin serta tubuh Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang mengoleskan es batu vit Terdakwa yang menyuruh mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani kepada Saksi Silvia Nur Alfiani, yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli



salep lebam dan ketoprak, Terdakwa yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu

b. Saksi Hagistiko Pramada

Yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa untuk meracuni Korban Asep Saepudin, Yang merencanakan untuk membunuh memegang kaki Korban Asep Saepudin dan membekap Korban Asep Saepudin Korban Asep Saepudin dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin, Yang dijemput oleh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk kerumah Korban Asep Saepudin, Yang tidur didalam kamar Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mendorong hingga posisi terlentang (Korban Asep Saepudin berontak, membuka matanya) dan menduduki perut Korban Asep Saepudin, kedua tangan nya mencekik leher Korban Asep Saepudin sekitar 6 menit lamanya, Tangan kanan nya masih mencekik leher Korban Asep Saepudin, tangan kanan Korban Asep Saepudin mencakar tangan kiri nya hingga luka, Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Korban Asep Saepudin masih mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Korban Asep Saepudin melepas cekikan dari tangan kirinya saat mencekik Saksi Hagistiko Pramada hingga mukul kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada menekan bahu sebelah kiri Korban Asep Saepudin dan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam jarak sekitar 30 cm Yang memukulkan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam kearah wajah menggunakan tangan kanan Saksi Hagistiko Pramada, Tangan kiri Korban Asep Saepudin mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada tangan kananya masih tetap mencakar tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada, Yang memukul menggunakan tangan kanan mengepal kearah mata



sebelah kanan Korban Asep Saepudin sebanyak 1 kali (dengan keras), Korban Asep Saepudin melemas, cakaran tangan kanan Korban Asep Saepudin ke tangan kiri Saksi Hagistiko Pramada terlepas (ada luka sobek), Yang mengambil dan memegang Hp Korban Asep Saepudin diambil dari atas lemari, Yang melakukan pengajuan 2 (dua) aplikasi easycash dan aplikasi adakami senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Hp Korban Asep Saepudin, yang melakukan transfer senilai Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari atm bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA, Yang melakukan transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani ke Saksi Hagistiko Pramada bank BCA;

c. Saksi Silvia Nur Alfiani

Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa yang meracik minuman floridina yang sudah tercampur rinso cair, Yang menjemput Saksi Hagistiko Pramada kerumah Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol: B 5345 FCN, warna merah, Yang menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin (posisi membelakangi Korban Asep Saepudin) kemudian memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang melakban kedua kaki Korban Asep Saepudin dan memegang sambil membungkukan badan Saksi Silvia Nur Alfiani, (disaat Korban Asep Saepudin berontak helm merk KYT warna hitam yang dipakai terjatuh disamping kiri Saksi Hagistiko Pramada), Memegang kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangan Saksi Silvia Nur Alfiani (posisi di samping kiri Korban Asep Saepudin, sambil memeluk), Yang mengecek bahwa Korban Asep Saepudin meninggal sekira pukul 04.00 WIB (dari hidung tidak ada nafas, dari dada Korban Asep Saepudin dan nadi tangan Korban Asep Saepudin) Saksi Silvia Nur Alfiani bersama Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada yang memindahkan posisi Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa yang mengoleskan es batu vit, Terdakwa yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani mengambil raport Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani Terdakwa yang



menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli salep lebam dan ketoprak, Yang mengoles menggunakan tangan ke bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin menggunakan salep, Terdakwa yang menyuruh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk membeli 3 (tiga) plastik batu es, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang melakukan pengompesan terhadap mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin, bibir Korban Asep Saepudin dan leher Korban Asep Saepudin menggunakan pecahan es batu, Yang mengambil uang pribadi Korban Asep Saepudin M-BANKING bank BCA senilai Rp. 10.000.000,- dan melakukan transfer kembali ke bank BCA Rekening Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang mengambil uang dari atm bank BCA, Saksi Hagistiko Pramada senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Yang mengetahui pin hp milik Korban Asep Saepudin 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska, Yang melakukan transfer M-BANKING dari bank BCA milik Korban Asep Saepudin ke bank BCA an Saksi Silvia Nur Alfiani senilai 56.500.000;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku adalah Terdakwa merasa sakit hati karena Korban Asep Saepudin selingkuh udah beliin hp, dikasih uang dari Korban Asep Saepudin per dua atau tiga hari masih kurang karena buat beli beras aja habis, merasa capek tapi ga ada hasilnya, kemudian untuk Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada sakit hati karena hubungan 4 tahun lamanya tidak direstui oleh Korban Asep Saepudin dan agar bisa melunasi hutang pinjol Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada, kemudian menebus barang-barang yang digadai serta membeli barang-barang kebutuhan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Korban Asep Saepudin mengalami kerugian: Yang pertama Korban Asep Saepudin meninggal dunia (ada luka dibagian leher Korban Asep Saepudin, luka dibagian bibir Korban Asep Saepudin dan lebam dibagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin) yang dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada, Yang kedua dari 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska milik Korban Asep Saepudin, dilakukan peminjaman uang dari 2 (dua) aplikasi adakami dan easycash senilai Rp56.500.000,00 (lima



puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani, Yang ketiga uang milik Korban Asep Saepudin diambil dari M-BANKING bank BCA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi Silvia Nur Alfiani, Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada perselisihan diantara dirinya dengan Korban Asep Saepudin karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kekurangan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa baik Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani sempat menyampaikan kepada Saksi sejak kapan mereka merasa kekurangan uang maupun hubungannya dengan Saksi Hagistiko Pramada tidak diresdusi namun Saksi lupa tepatnya kapan;
- Bahwa saat diperiksa, baik Terdakwa maupun Saksi Silvia Nur Alfiani sama-sama mengakui terlibat dalam perencanaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang meracik Floridina tersebut adalah Terdakwa maupun Saksi Silvia Nur Alfiani atas suruhan dari Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Silvia Nur Alfiani sama-sama menyampaikan kekesalan kalau rencana membunuh Korban Asep Saepudin melalui racikan Floridina tersebut gagal;
- Bahwa Terdakwa yang membersihkan luka Korban Asep Saepudin agar tidak ketahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan yaitu bahwa Saksi Silvia Nur Alfiani ikut membersihkan luka Korban Asep Saepudin;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

8. Silvia Nur Alfiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak pertama Korban Asep Saepudin;
- Bahwa pelaku pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin adalah Saksi, Terdakwa, dan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Korban Asep Saepudin meninggal dunia di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya Saksi Hagistiko Pramada menginap di rumah Saksi pada tanggal 26 Juni 2024 karena sebelumnya memang sebelumnya ada pembicaraan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan ibu Saksi sering cerita ke Saksi Hagistiko Pramada karena kekurangan nafkah;
- Bahwa Terdakwa memang sering menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan mengurus toko aksesoris;
- Bahwa Terdakwa menghasut Terdakwa bahwa Korban Asep Saepudin memiliki cicilan HP Oppo untuk wanita lain;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada yang memiliki ide untuk mencampur racun ke minuman yang diminum Korban Asep Saepudin;
- Bahwa awalnya Korban Asep Saepudin mau dikasih sianida untuk di minumannya, tapi tidak jadi terus akhirnya dikasih minuman floridina dicampur dengan air deterjen biar diminum sama Korban Asep Saepudin. Air deterjen tersebut tidak dimasukkan semuanya, lalu dikocok-kocok dan dimasukkan ke kulkas lalu Korban Asep Saepudin buka kulkas dan meminum minuman tersebut lalu Korban Asep Saepudin muntah-muntah dan langsung ke kamar mandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin sore;
- Bahwa Saksi yang memegang botol Floridina sedangkan Terdakwa yang memasukkan deterjen;
- Bahwa Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah itu botol tersebut dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Korban Asep Saepudin tiduran di ruang tengah setelah diberi teh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi menelepon Saksi Hagistiko Pramada dan bilang kalau rencana gagal untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa setelah itu Saksi mengabarkan kepada Saksi Hagistiko Pramada bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin gagal. Kemudian Saksi Hagistiko Pramada datang ke rumah di malam itu juga (hari Senin) saat itu Saksi Hagistiko Pramada kesal, dan setelah itu Saksi Hagistiko Pramada memberikan ide malam itu untuk eksekusi langsung yaitu dengan cara Saksi Hagistiko Pramada mencekek Korban Asep Saepudin, lalu Saksi memegang bahu dan membekap Korban Asep Saepudin dan Terdakwa memegang kaki Korban Asep Saepudin;

Halaman 74 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sepakat atas tugas yang diberi oleh Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada kemudian pulang dan hari Selasanya Saksi Hagistiko Pramada datang lagi ke rumah. Saat itu Saksi yang menjemput;
- Bahwa Korban Asep Saepudin sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke rumah, dan pada hari Selasa itu Saksi tidak menyuruh Saksi Hagistiko Pramada masuk ke dalam rumah karena takut ada Korban Asep Saepudin datang, jadi Saksi Hagistiko Pramada menunggu di luar dulu;
- Bahwa saat itu Korban Asep Saepudin pulang ke rumah membawa truk lalu drop truk tersebut ke rumah om Saksi, lalu selagi Korban Asep Saepudin ke rumah om, Saksi Hagistiko Pramada datang masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada membawa helm dan jaket hitam merah ke dalam rumah;
- Bahwa rencana pembunuhan tersebut akan dilakukan malam itu;
- Bahwa pada malam itu rencana untuk membunuh Korban Asep Saepudin tidak jadi karena adik Saksi dan Korban Asep Saepudin begadang di ruang tengah, kemudian Saksi chat WA dengan Terdakwa dan memberi tahu kalau Korban Asep Saepudin belum tidur sampai pagi;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Saksi, Saksi Hagistiko Pramada, Adzriel Rafif Alfarezi, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani diajak makan sedangkan Terdakwa berada di rumah, setelah itu Saksi pulang sekira pukul 21.00 WIB, sementara Korban Asep Saepudin saat itu main badminton di luar, dan Saksi Hagistiko Pramada berada di rumah sambil main PS;
- Bahwa Saksi membuka HP milik Korban Asep Saepudin dan Saksi menemukan ada cicilan HP Oppo di HP Korban Asep Saepudin;
- Bahwa awal pembunuhan dilakukan dengan cara lakban, helm, sama jaket merah, sudah dibawa sama Saksi Hagistiko Pramada, lalu Saksi dan mama Saksi chat WA untuk memastikan kalau Korban Asep Saepudin sudah tidur atau belum. Sekitar jam 3 pagi, Korban Asep Saepudin akhirnya tidur lalu Saksi menuju ke kamar Terdakwa dan saat itu Saksi Hagistiko Pramada chat ke Saksi untuk menanyakan kondisi sudah aman atau belum;

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memakai helm dan pakai masker pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin, agar tidak ketahuan;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada tidak memakai helm karena dia memang ingin Korban Asep Saepudin kalau itu adalah Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Korban Asep Saepudin tidur di ruang tengah saat itu;
- Bahwa setelah itu, Saksi Hagistiko Pramada masih chat kepada Saksi untuk menanyakan apakah sudah aman atau belum lalu Saksi Hagistiko Pramada keluar dari kamar belakang. Dan karena Saksi takut, Saksi bertukar posisi dengan Terdakwa, dan Saksi yang memegang kaki Korban Asep Saepudin dan Terdakwa yang membekap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa saat Saksi Hagistiko Pramada datang, langsung duduk di atas dada perut Korban Asep Saepudin, posisi Saksi membelakangi Korban Asep Saepudin memegang kakinya, Terdakwa membekap Korban Asep Saepudin, dan pada saat itu Korban Asep Saepudin sempat teriak maling dan berontak lalu mencekik Saksi Hagistiko Pramada dan mencakar tangan Saksi Hagistiko Pramada, lalu jari tengah Terdakwa digigit Korban Asep Saepudin karena membekap Korban Asep Saepudin, helm Saksi terpelantai lalu Saksi mendengar ada suara pukulan sekali;
- Bahwa ada orang lain selain para pelaku, yaitu Adzriel Rafif Alfarezi yang menangis keluar dari kamarnya melihat Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Korban Asep Saepudin di cekik selama 5-7 menit;
- Bahwa Saksi memegang kaki Korban Asep Saepudin sampai Korban Asep Saepudin tidak berontak lagi; lalu Saksi cek di nadi tangan Korban Asep Saepudin, tetapi tidak berasa detaknya lalu Saksi cek hidung Korban Asep Saepudin dan sudah tidak bernafas lagi setelah itu Terdakwa dan Saksi Hagistiko Pramada melepas Korban Asep Saepudin;
- Bahwa waktu itu Saksi dibawah ancaman Saksi Hagistiko Pramada, dan pada saat itu kondisi Saksi sedang hamil;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada ada omongan untuk menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada menanyakan tentang aset Korban Asep Saepudin lalu Saksi jawab, ada asset yaitu rumah dan tanah serta kontrakan;

Halaman 76 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada pernah mengancam Saksi, kalau tidak mau membunuh Korban Asep Saepudin, Saksi Hagistiko Pramada mengancam Saksi untuk mengugurkan kandungannya, kalau Saksi tidak mau juga menggugurkan, nanti Terdakwa yang dibunuh;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada tidak suka dengan Korban Asep Saepudin karena sikap Korban Asep Saepudin yang tidak menghargai Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa saat itu, Saksi sedang hamil 4 (empat) bulan, Terdakwa dan Korban Asep Saepudin tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mencekik Korban Asep Saepudin adalah Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengabari keluarga Korban Asep Saepudin adalah Saksi Hagistiko Pramada, dan akan menceritakan kalau ada KDRT;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi memang ada pinjol untuk keperluan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi orangnya terlalu menurut dan Saksi cinta dengan Saksi Hagistiko Pramada, tetapi sekarang Saksi sadar kalau sudah salah pilih pacar;
- Bahwa dari keterangan Saksi Hagistiko Pramada ada yang salah yaitu tentang sianida, yang menyuruh bukan Terdakwa tapi sebenarnya Saksi Hagistiko Pramada yang selalu menekan melalui chat WA dan terkait pinjol Terdakwa sama sekali tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada keinginan untuk membunuh Korban Asep Saepudin kalau Saksi Hagistiko Pramada tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak ada membenci Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena terpancing gara-gara HP Oppo tersebut; dan karena Saksi dibawah tekanan ke Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa Saksi menyesal dengan perbuatan ini;
- Bahwa Saksi sudah melahirkan dan Saksi menaruh anak Saksi di rumah keluarga mamah;
- Bahwa Saksi tidak ingin menikah dengan Saksi Hagistiko Pramada; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi Hagistiko Pramada tidak memberikan tanggapan apapun;

Halaman 77 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



9. Hagistiko Pramada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat Adzriel Rafif Alfarezi berulang tahun, tepatnya sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian, Saksi mau kasih mainan dan disambut baik oleh Korban Asep Saepudin, lalu Saksi pergi ke mall dengan Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani, Adzriel Rafif Alfarezi, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani untuk beli mainan. Lalu di mall tersebut Terdakwa curhat ke Saksi kalau kurang dinafkahi oleh Korban Asep Saepudin. Lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk membunuh Korban Asep Saepudin. Berikutnya ada pertemuan lagi di toko roti Harvest. Lalu Terdakwa membicarakan ingin membunuh Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk meracuni Korban Asep Saepudin yaitu Terdakwa dan meracuninya pakai sianida;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Silvia Nur Alfiani setelah gagal meracuni Korban Asep Saepudin, lalu Saksi Silvia Nur Alfiani cerita ke Saksi kalau Terdakwa berniat untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa posisinya Saksi mencekik Korban Asep Saepudin, Saksi mentelentangkan Korban Asep Saepudin lalu Saksi mencekik, pada saat itu Helm Saksi lepas, lalu Saksi memukul Korban Asep Saepudin dengan Helm dan memukul muka Korban Asep Saepudin. Saksi cekik Korban Asep Saepudin selama 6 (enam) menit;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan special dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian ini sudah direncanakan 3 (tiga) minggu sebelumnya;
 - Bahwa mulanya HP Korban Asep Saepudin diambil oleh Saksi Silvia Nur Alfiani untuk menunjukkan kalau di HP Korban Asep Saepudin ada cicilan HP Oppo;
 - Bahwa uang dari handphone Korban Asep Saepudin digunakan Saksi untuk pinjol tersebut, untuk beli AC, bayar hutang, beli HP, dan beli PS 5;
 - Bahwa Saksi membawa pisau pada saat peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi menolak ajakan untuk membunuh Korban Asep Saepudin tersebut dan mencegah Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
 - Bahwa kesibukan Saksi sebelum kejadian tersebut terjadi adalah kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan orang tua Saksi adalah kepala sekolah;
- Bahwa Saksi berkuliah di Universitas Gunadarma;
- Bahwa sebelumnya Saksi mempunyai Pinjaman Online (Pinjol);
- Bahwa Saksi tidak pernah menayakan asset Korban Asep Saepudin ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tergiur mengenai Pinjaman Online tersebut;
- Bahwa Saksi ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Saksi Hagistiko Pramada, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi. Khusus keterangan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani yang diberikan tanpa dibawah sumpah, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tetap dapat diterima (*admissible*) mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak yang umurnya belum lima belas tahun boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu Fotokopi Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Ekshumasi* / Gali Kubur Nomor R/0027/SK.B/VII/2024/IKF atas nama Asep Saepudin tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti PU-1. Bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor BP/36/VIII/2024/Sek Setu. Adapun bukti surat tersebut sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Oleh karena itu, surat tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 jam 4 Subuh;
- Bahwa yang menyuruh adalah Saksi Hagistiko Pramada, yang eksekusi adalah Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin karena Terdakwa langsung percaya dengan Saksi Hagistiko

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramada masalah HP Oppo Korban Asep Saepudin dan tentang Korban Asep Saepudin selingkuh lalu Terdakwa saat itu langsung terpancing;

- Bahwa Terdakwa bertukar posisi dengan Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Terdakwa memegang pundak Korban Asep Saepudin dan membekap dengan tangan kanan Korban Asep Saepudin yang tujuannya untuk membunuh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa tangan Terdakwa sempat digigit oleh Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Korban Asep Saepudin melakukan perlawanan kepada Saksi Hagistiko Pramada juga dengan cara mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada dan mencakar tangan Saksi Hagistiko Pramada;
- Bahwa waktu itu Adzriel Rafif Alfarezi dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani yang melihat pembunuhan terhadap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa Saksi Hagistiko Pramada memukul muka Korban Asep Saepudin dengan helm dan dengan tangannya ke bibir Korban Asep Saepudin;
- Bahwa terdapat luka dimuka Korban Asep Saepudin, lalu Terdakwa memberikan batu es jelly ke muka Korban Asep Saepudin yang saat itu terlihat biru-biru, agar tidak terlihat bekas pukulan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memberitahu Safrudin tentang pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perundingan bersama Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa keluhan Terdakwa adalah kekurangan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Korban Asep Saepudin dengan curhat ke Saksi Hagistiko Pramada untuk membantu tapi ternyata ke Saksi Hagistiko Pramada tidak membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki rasa keraguan sebelum melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saat ada rasa keraguan Terdakwa curhat ke ustad untuk syariat agar tidak melakukan pembunuhan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang emosi sehingga Terdakwa tidak berfikir dulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu;
- 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu;
- 1 (satu) buah panci *rice cooker*;
- 1 (satu) buah gayung warna biru;
- 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau;
- 1 (satu) set kompor gas dan tabung gas 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru tosca;
- 1 (satu) buah botol minuman Floridina;

Benda-benda tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/37/VII/2024/Sek Setu tanggal 17 Juli 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Juli 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 686/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 21 Agustus 2024;

- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas;
- 1 (satu) buah baju warna hitam panjang;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah salep merk Thrombogel;
- 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh;
- 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka);
- 2 (dua) buah batu es gelas merk Vit;
- 1 (satu) bendel cetak rekening koran bank BCA atas nama Silvia Nur Alfiani Als Silvi;
- 1 (satu) buah mangkuk warna putih;

Benda-benda tersebut telah disita secara sah dari Saksi Silvia Nur Alfiani berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/37/VII/2024/Sek Setu tanggal 17 Juli 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Juli 2024. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 686/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Hagistiko Pramada mendatangi rumah Korban Asep Saepudin yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Saat itu Korban Asep Saepudin tidak sedang berada di rumah. Saat itu Saksi Hagistiko Pramada berbincang dengan Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani. Dalam perbincangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa uang yang diberikan Korban Asep Saepudin kepadanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejalan dengan hal itu, Saksi Hagistiko Pramada kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak suka dengan sikap Korban Asep Saepudin yang tidak menyetujui hubungannya dengan Saksi Silvia Nur Alfiani. Oleh karena itu, Saksi Hagistiko Pramada memberikan ide untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara mencampurkan cairan pencuci pakaian ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban Asep Saepudin. Atas ide dari Saksi Hagistiko Pramada tersebut, Terdakwa menyetujuinya namun dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukannya seorang diri sehingga Saksi Hagistiko Pramada mengatakan agar Terdakwa melakukannya bersama dengan Saksi Silvia Nur Alfiani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani mencampur cairan pencuci pakaian yaitu 1 (satu) bungkus rinso cair dengan 1 (satu) botol minuman Floridina yang diambil dari dalam lemari pendingin. Setelah itu, Terdakwa 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur tersebut ke dalam lemari pendingin. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Korban Asep Saepudin meminum minuman tersebut dan sesaat kemudian Korban Asep Saepudin mengalami muntah di kamar mandi. Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani mendatangi Korban Asep Saepudin untuk menanyakan penyebab Korban Asep Saepudin mengalami muntah. Beberapa saat kemudian, Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1

Halaman 82 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



(satu) bungkus rinso cair untuk dibuang ke samping rumah. Korban Asep Saepudin sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa minuman tersebut dibuang dan kemudian dijawab oleh Terdakwa agar tidak diminum oleh anak-anak. Setelah itu Terdakwa membuatkan teh manis untuk Korban Asep Saepudin;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hagistiko Pramada untuk memberitahukan bahwa rencana untuk meracuni Korban Asep Saepudin tersebut tidak berhasil. Tidak lama kemudian, yaitu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Hagistiko Pramada datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Saksi Hagistiko Pramada kemudian berbincang dengan Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani. Dalam perbincangan tersebut, dibahaslah cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Saat itu, Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin yaitu dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin. Cara tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani sehingga Saksi Hagistiko Pramada langsung membagi tugas. Saksi Silvia Nur Alfiani bertugas membekap Korban Asep Saepudin, Saksi Hagistiko Pramada bertugas mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Terdakwa bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin. Akhirnya Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani bersepakat untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Silvia Nur Alfiani menghubungi Saksi Hagistiko Pramada agar datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah menjemput Saksi Hagistiko Pramada yang saat itu mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, dan sepasang sarung tangan warna hitam. Sesampainya di rumah Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani memberitahu Saksi Hagistiko Pramada bahwa Korban Asep Saepudin tidak ada di rumah selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani masuk ke kamar Saksi Silvia Nur Alfiani dengan keadaan Saksi Hagistiko Pramada mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan membawa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta sepasang sarung tangan



warna hitam. Sejak saat itu, Saksi Hagistiko Pramada menginap di rumah Korban Asep Saepudin, tepatnya di kamar Saksi Silvia Nur Alfiani;

- Bahwa pada malam itu Korban Asep Saepudin begadang di ruang tengah sehingga rencana untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin malam itu belum dapat dilaksanakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Korban Asep Saepudin mengajak Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani, Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, dan Adzriel Rafif Alfarezi untuk makan di luar rumah. Setelah kembali ke rumah, Korban Asep Saepudin langsung pergi keluar rumah lagi. Saat Korban Asep Saepudin sedang tidak berada di rumah, Saksi Hagistiko Pramada berbincang dengan Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa. Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin pernah membeli handphone namun handphone tersebut tidak dipergunakan oleh anggota keluarga Korban Asep Saepudin dan Saksi Hagistiko Pramada juga menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin memiliki pinjaman online. Atas penyampaian Saksi Hagistiko Pramada tersebut, Terdakwa mengaku baru mengetahuinya sehingga Terdakwa semakin marah kepada Korban Asep Saepudin. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin harus dilaksanakan pada hari itu juga. Oleh karena itu, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani langsung benda-benda yang hendak digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, antara lain: 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- Bahwa setelah Korban Asep Saepudin pulang ke rumah, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani saling berkomunikasi terkait dengan niat dan kesiapan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Setelah itu, baik Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani, maupun Saksi Hagistiko Pramada sama-sama mempersiapkan diri. Saksi Silvia Nur Alfiani mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna



hitam. Terdakwa 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam. Sedangkan Saksi Hagistiko Pramada mengenakan sarung tangan warna hitam;

- Bahwa sebelum menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani merasa ragu sehingga Saksi Hagistiko Pramada meminta Saksi Silvia Nur Alfiani untuk bertukar tugas dengan Terdakwa yaitu Saksi Silvia Nur Alfiani bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin sedangkan Terdakwa bertugas membekap Korban Asep Saepudin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dini hari, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani mendatangi Korban Asep Saepudin. Saksi Hagistiko Pramada saat itu merubah merubah posisi tidur Korban Asep Saepudin dengan kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada sehingga posisi tubuh Korban Asep Saepudin yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada menduduki perut Korban Asep Saepudin serta mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya. Terdakwa memegang tubuh Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri. Sedangkan Saksi Silvia Nur Alfiani menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin selanjutnya mengikat kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Korban Asep Saepudin sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga membuat Terdakwa terpentak dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi Silvia Nur Alfiani terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi Hagistiko Pramada. Dalam perlawanan tersebut, Korban Asep Saepudin sempat mencakar lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada hingga terluka dan mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada dengan tangan kirinya. Setelah itu, Korban Asep Saepudin dengan tangan kirinya berusaha melepaskan kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada yang mencekik lehernya;
- Bahwa meskipun sempat terpentak, Terdakwa kembali mendekati Korban Asep Saepudin untuk mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban Asep Saepudin kembali melawan dengan mengigit jari tengah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Korban Asep Saepudin masih melakukan perlawanan, Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan keras menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin hingga terluka. Saksi Hagistiko Pramada kemudian kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya namun Korban Asep Saepudin masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada dengan menggunakan tangan kirinya dan mencakar lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi Hagistiko Pramada. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada memukul bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi Hagistiko Pramada kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya sehingga perlahan Korban Asep Saepudin melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Korban Asep Saepudin hingga Korban Asep Saepudin tidak sadarkan diri;
- Bahwa proses tersebut berlangsung sampai sekira pukul 04.00 WIB. Saat itu Saksi Hagistiko Pramada yang masih menduduki perut Korban Asep Saepudin meminta Saksi Silvia Nur Alfiani untuk memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin. Saksi Silvia Nur Alfiani kemudian memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin dari nafasnya di hidung, denyut jantungnya di dada dan denyut nadi di tangan kiri. Setelah itu, Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Saksi Hagistiko Pramada bahwa Korban Asep Saepudin sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani memindahkan posisi Korban Asep Saepudin. Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani kemudian mengompres muka Korban Asep Saepudin dengan es batu untuk menghilangkan luka lebam. Pagi harinya, setelah mengambil rapor Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, Saksi Silvia Nur Alfiani membeli salep luka sebagaimana perintah Terdakwa. Salep tersebut kemudian dioleskan ke muka Korban Asep Saepudin untuk menghilangkan luka lebam;

Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Ekshumasi* / Gali Kubur atas nama Asep Saepudin Nomor R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Korban Asep Saepudin diperoleh kesimpulan bahwa penyebab meninggalnya Korban Asep Saepudin adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia);
- Bahwa pasca meninggalnya Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada menggunakan 1 (satu) *handphone* merk Samsung Galaxy S23 warna hijau tosca milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami melalui akun Korban Asep Saepudin. Total uang pinjaman online tersebut adalah sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pinjaman online dari aplikasi *Easy Cash* sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman online dari aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Setelah uang pinjaman tersebut ke rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, uang tersebut ditransfer dengan menggunakan aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* milik Korban Asep Saepudin ke rekening Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Silvia Nur Alfiani mentransfer uang tersebut melalui aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* miliknya ke rekening Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan oleh Saksi Hagistiko Pramada untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah total sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 (dua) unit AC merk Sharp dengan harga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 (Playstation 5) milik Saksi Hagistiko Pramada yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli *handphone* merk iPhone 15 Pro



warna putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksTerdakwaan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana karena berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Teori pembuktian yang merupakan pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya



keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yang sudah seharusnya berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*" (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama. Kemudian oleh karena dakwaan alternatif pertama tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Juhariah alias Juju binti H. Jaenudin dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pembunuhan merupakan delik materiil yaitu suatu delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dalam konteks pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan (*opzet*) yang merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*) dari pelakunya harus ditujukan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kesengajaan tersebut pada pembunuhan dalam bentuk pokoknya (*dodslag*) berbentuk *dolus impetus* atau *dolus repentinus* yang berarti kesengajaan yang terbentuk secara tiba-tiba. Namun pembunuhan berencana (*moord*) yang merupakan bentuk delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delichten*) dari pembunuhan, kesengajaan melingkupinya adalah *dolus premeditatus* yang berarti kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Sejalan dengan itu, jelas bahwa yang dikehendaki oleh undang-undang adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tercermin dari 2 (dua) hal, yaitu Pelaku telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang dilakukannya dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesengajaan yang berbentuk *dolus premeditatus* tersebut, undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas perihal apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu (*voordebachte raad*). Namun apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu tersebut dapat dirujuk dari pendapat Prof. Simons yang menyatakan bahwa “Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu”. (*vide*: P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 53).



Selain merujuk pada pendapat Prof. Simons tersebut, maksud dari dengan rencana terlebih dahulu tersebut juga dapat merujuk pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Maret 1909 yang menyebutkan bahwa “Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” itu diperlukan jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang, bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *memorie van toelichting*, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam seperti itu selalu terdapat *voordebachte raad*, karena dalam hal jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan kembali secara tenang mengenai apa yang telah dia rencanakan. Lebih lanjut Prof. Simons menyatakan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya karena kejahatan dengan direncanakan lebih dulu itu harus dilaksanakan. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat Mr. Modderman, pada hakikatnya rencana terlebih dahulu tersebut tidak terletak pada adanya jangka waktu tertentu namun pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu (*vide*: P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 56);

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan rencana terlebih dahulu jika seseorang tersebut bertindak secara *in impetu* yaitu dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan dari keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk mempertimbangkan kembali secara tenang tentang keputusannya. Tindakan *in impetu* tersebut setidaknya dapat dirujuk dari pendapat Mr. Modderman yang menyatakan bahwa “Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidaknya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah



mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan diatas". (*vide*: P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55-57). Pendapat Mr. Modderman juga sejalan dengan Hof Amsterdam tanggal 19 November 1942 yang menyebutkan "Pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, unsur "rencana terlebih dahulu" setidaknya mensyaratkan 3 (tiga) hal, antara lain: pertama, Pelaku harus dalam keadaan tenang ketika memutuskan kehendaknya; kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan; ketiga, pelaksanaan perbuatan itu harus dilakukan dalam keadaan tenang. Selanjutnya jika merujuk pada pendapat Adami Chazawi, suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa, tidak emosi atau amarah yang tinggi, atau rasa takut yang berlebihan. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu. (*vide*: Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 82);

Menimbang, bahwa selanjutnya rencana terlebih dahulu tersebut selalu dikaitkan dengan adanya motif. Motif merupakan suatu alasan atau dorongan



yang menyebabkan seorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merujuk pada hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Pada dasarnya memang dalam kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud mengingat motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*) sehingga dalam kesengajaan tersebut sangat mungkin terdapat motif namun tidak selalu demikian. Dalam konteks rumusan tindak pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagian ahli hukum pidana berpendapat bahwa motif merupakan hal yang melekat dalam unsur “rencana terlebih dahulu” sebagai dari bagian inti delik (*bestanddeel delict*) sehingga harus dibuktikan dipersidangan. Namun sebagian ahli hukum pidana berpendapat motif tersebut bukanlah bagian dari *bestanddeel delict* yang harus dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat motif tersebut memang bukanlah *bestanddeel delict* yang harus dibuktikan dipersidangan mengingat memang Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama sekali tidak menyebutkan motif dalam rumusan deliknya. Hal ini tentunya berbeda dengan rumusan tindak pidana yang diawali dengan kata “dengan maksud” sehingga mengharuskan motif yang masuk ke dalam *bestanddeel delict* harus dibuktikan dipersidangan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa motif terungkap dalam pembuktian Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipersidangan. Namun oleh karena motif merupakan suatu hal berada dalam batin Pelaku, maka penentuan motif harus merujuk pada bukti-bukti yang benar-benar jelas dan terang. Jika penentuan motif tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar-benar jelas dan terang, maka yang muncul hanyalah prasangka (*prejudice*) yang sangat dihindari dalam hukum pidana dengan merujuk pada asas *in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* dan *probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi* yang telah disebutkan sebelumnya. Suatu hal yang tidak dapat dijadikan sebagai suatu kenyataan perkara (*area of no enforce*) karena bukti-bukti yang ada tidak benar-benar jelas dan terang, tidak dapat digunakan untuk menentukan motif dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hagistiko Pramada mendatangi rumah Korban Asep Saepudin yang beralamat di Kampung Serang RT 003 RW 004 Desa Tamanrahyu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Saat itu Korban Asep Saepudin tidak sedang berada di rumah. Saat itu Saksi Hagistiko Pramada berbincang dengan Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani. Dalam perbincangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa uang yang diberikan Korban Asep Saepudin kepadanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejalan dengan hal itu, Saksi Hagistiko Pramada kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak suka dengan sikap Korban Asep Saepudin yang tidak menyetujui hubungannya dengan Saksi Silvia Nur Alfiani. Oleh karena itu, Saksi Hagistiko Pramada memberikan ide untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara mencampurkan cairan pencuci pakaian ke dalam minuman yang sering diminum oleh Korban Asep Saepudin. Atas ide dari Saksi Hagistiko Pramada tersebut, Terdakwa menyetujuinya namun dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukannya seorang diri sehingga Saksi Hagistiko Pramada mengatakan agar Terdakwa melakukannya bersama dengan Saksi Silvia Nur Alfiani;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Korban Asep Saepudin, Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani mencampur cairan pencuci pakaian yaitu 1 (satu) bungkus rinso cair dengan 1 (satu) botol minuman Floridina yang diambil dari dalam lemari pendingin. Setelah itu, Terdakwa 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur tersebut ke dalam lemari pendingin. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Korban Asep Saepudin meminum minuman tersebut dan sesaat kemudian Korban Asep Saepudin mengalami muntah di kamar mandi. Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani, dan Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani mendatangi Korban Asep Saepudin untuk menanyakan penyebab Korban Asep Saepudin mengalami muntah. Beberapa saat kemudian, Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman Floridina yang telah dicampur dengan 1 (satu) bungkus rinso cair untuk dibuang ke samping rumah. Korban Asep Saepudin sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa minuman tersebut dibuang dan kemudian dijawab oleh Terdakwa agar tidak diminum oleh anak-anak. Setelah itu Terdakwa membuatkan teh manis untuk Korban Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Hagistiko Pramada untuk memberitahukan bahwa rencana untuk meracuni Korban Asep Saepudin tersebut tidak berhasil. Tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, yaitu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Hagistiko Pramada datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Saksi Hagistiko Pramada kemudian berbincang dengan Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani. Dalam perbincangan tersebut, dibahaslah cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Saat itu, Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan cara lain untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin yaitu dengan cara mencekik leher Korban Asep Saepudin. Cara tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani sehingga Saksi Hagistiko Pramada langsung membagi tugas. Saksi Silvia Nur Alfiani bertugas membekap Korban Asep Saepudin, Saksi Hagistiko Pramada bertugas mencekik leher Korban Asep Saepudin, sedangkan Terdakwa bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin. Akhirnya Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani bersepakat untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dengan cara tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Silvia Nur Alfiani menghubungi Saksi Hagistiko Pramada agar datang ke rumah Korban Asep Saepudin. Kemudian Saksi Silvia Nur Alfiani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah menjemput Saksi Hagistiko Pramada yang saat itu mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, dan sepasang sarung tangan warna hitam. Sesampainya di rumah Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani memberitahu Saksi Hagistiko Pramada bahwa Korban Asep Saepudin tidak ada di rumah selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani masuk ke kamar Saksi Silvia Nur Alfiani dengan keadaan Saksi Hagistiko Pramada mengenakan 1 (satu) buah sweater warna hitam merah dan membawa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta sepasang sarung tangan warna hitam. Sejak saat itu, Saksi Hagistiko Pramada menginap di rumah Korban Asep Saepudin, tepatnya di kamar Saksi Silvia Nur Alfiani. Meskipun demikian, pada malam itu Korban Asep Saepudin begadang di ruang tengah sehingga rencana untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin malam itu belum dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Korban Asep Saepudin mengajak Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani, Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, dan Adzriel Rafif Alfarezi untuk makan di luar rumah. Setelah kembali ke rumah, Korban Asep Saepudin langsung pergi keluar rumah lagi. Saat Korban Asep Saepudin sedang tidak berada di rumah,



Saksi Hagistiko Pramada berbincang dengan Saksi Silvia Nur Alfiani dan Terdakwa. Saksi Hagistiko Pramada menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin pernah membeli handphone namun handphone tersebut tidak dipergunakan oleh anggota keluarga Korban Asep Saepudin dan Saksi Hagistiko Pramada juga menyampaikan bahwa Korban Asep Saepudin memiliki pinjaman online. Atas penyampaian Saksi Hagistiko Pramada tersebut, Terdakwa mengaku baru mengetahuinya sehingga Terdakwa semakin marah kepada Korban Asep Saepudin. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada bahwa rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin harus dilaksanakan pada hari itu juga. Oleh karena itu, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani langsung benda-benda yang hendak digunakan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, antara lain: 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Korban Asep Saepudin pulang ke rumah, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani saling berkomunikasi terkait dengan niat dan kesiapan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Setelah itu, baik Terdakwa, Saksi Silvia Nur Alfiani, maupun Saksi Hagistiko Pramada sama-sama mempersiapkan diri. Saksi Silvia Nur Alfiani mengenakan 1 (satu) buah baju warna hitam panjang, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam serta membawa 1 (satu) buah lakban warna hitam. Terdakwa 1 (satu) buah sweater warna hitam merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah masker serta 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam. Sedangkan Saksi Hagistiko Pramada mengenakan sarung tangan warna hitam. Meskipun demikian, sebelum menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani merasa ragu sehingga Saksi Hagistiko Pramada meminta Saksi Silvia Nur Alfiani untuk bertukar tugas dengan Terdakwa yaitu Saksi Silvia Nur Alfiani bertugas memegang kaki Korban Asep Saepudin sedangkan Terdakwa bertugas membekap Korban Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dini hari, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani mendatangi Korban Asep Saepudin. Saksi Hagistiko Pramada saat itu merubah



posisi tidur Korban Asep Saepudin dengan kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada sehingga posisi tubuh Korban Asep Saepudin yang awalnya tidur menyamping menjadi telentang. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada menduduki perut Korban Asep Saepudin serta mencekik leher Korban Asep Saepudin dengan kedua tangannya. Terdakwa memegang tubuh Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kanannya kemudian memegang tangan kiri Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri. Sedangkan Saksi Silvia Nur Alfiani menduduki kedua kaki Korban Asep Saepudin selanjutnya mengikat kedua kaki Korban Asep Saepudin menggunakan 1 (satu) buah lakban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa saat itu Korban Asep Saepudin sempat berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara memberontak sehingga membuat Terdakwa terpental dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam yang dikenakan Saksi Silvia Nur Alfiani terjatuh dan terguling ke sebelah kiri Saksi Hagistiko Pramada. Dalam perlawanan tersebut, Korban Asep Saepudin sempat mencakar lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada hingga terluka dan mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada dengan tangan kirinya. Setelah itu, Korban Asep Saepudin dengan tangan kirinya berusaha melepaskan kedua tangan Saksi Hagistiko Pramada yang mencekik lehernya. Meskipun sempat terpental, Terdakwa kembali mendekati Korban Asep Saepudin untuk mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan tangan kiri sambil membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kanan namun Korban Asep Saepudin kembali melawan dengan mengigit jari tengah Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Korban Asep Saepudin masih melakukan perlawanan, Saksi Hagistiko Pramada mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian memukul wajah Korban Asep Saepudin dengan keras menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir dan mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin hingga terluka. Saksi Hagistiko Pramada kemudian kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya namun Korban Asep Saepudin masih memberontak dengan kembali mencekik leher Saksi Hagistiko Pramada dengan menggunakan tangan kirinya dan mencakar lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa ikut mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya bersama dengan Saksi Hagistiko Pramada. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada memukul bagian mata sebelah kanan Korban Asep Saepudin dengan



menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi Hagistiko Pramada kembali mencekik leher Korban Asep Saepudin menggunakan kedua tangannya sehingga perlahan Korban Asep Saepudin melemas dan melepaskan kedua tangannya dari leher dan lengan kiri Saksi Hagistiko Pramada. Selanjutnya Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa semakin kuat mencekik leher Korban Asep Saepudin hingga Korban Asep Saepudin tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa proses tersebut berlangsung sampai sekira pukul 04.00 WIB. Saat itu Saksi Hagistiko Pramada yang masih menduduki perut Korban Asep Saepudin meminta Saksi Silvia Nur Alfiani untuk memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin. Saksi Silvia Nur Alfiani kemudian memeriksa keadaan Korban Asep Saepudin dari nafasnya di hidung, denyut jantungnya di dada dan denyut nadi di tangan kiri. Setelah itu, Saksi Silvia Nur Alfiani mengatakan kepada Saksi Hagistiko Pramada bahwa Korban Asep Saepudin sudah meninggal dunia. Setelah itu, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani memindahkan posisi Korban Asep Saepudin. Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani kemudian mengompres muka Korban Asep Saepudin dengan es batu untuk menghilangkan luka lebam. Pagi harinya, setelah mengambil rapor Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani, Saksi Silvia Nur Alfiani membeli salep luka sebagaimana perintah Terdakwa. Salep tersebut kemudian dioleskan ke muka Korban Asep Saepudin untuk menghilangkan luka lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Ekshumasi* / Gali Kubur atas nama Asep Saepudin Nomor R/0027/SK.B/VII/2024/IKF tanggal 12 Agustus 2024 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Korban Asep Saepudin diperoleh kesimpulan bahwa sebab kematian Korban Asep Saepudin adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Dengan demikian, perbuatan Saksi Hagistiko Pramada dan Terdakwa yang mencekik leher Korban Asep Saepudin yang secara kausalitas menjadi penyebab dari meninggalnya Korban Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa pasca meninggalnya Korban Asep Saepudin, Saksi Silvia Nur Alfiani dan Saksi Hagistiko Pramada menggunakan 1 (satu) *handphone* merk Samsung Galaxy S23 warna hijau toska milik Korban Asep Saepudin untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi *Easy Cash* dan Adakami melalui akun Korban Asep Saepudin. Total uang pinjaman online tersebut adalah sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pinjaman online dari aplikasi *Easy Cash* sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pinjaman online dari aplikasi Adakami sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Setelah uang pinjaman tersebut ke rekening Bank BCA Milik Korban Asep Saepudin, uang tersebut ditransfer dengan menggunakan aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* milik Korban Asep Saepudin ke rekening Bank BCA milik Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Silvia Nur Alfiani mentransfer uang tersebut melalui aplikasi M-Banking BCA Mobile di *handphone* miliknya ke rekening Bank BCA milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian digunakan oleh Saksi Hagistiko Pramada untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), membayar utang pinjaman online milik Saksi Hagistiko Pramada dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejumlah total sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), membeli 2 (dua) unit AC merk Sharp dengan harga total Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), menebus PS5 (Playstation 5) milik Saksi Hagistiko Pramada yang digadai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), membayar tagihan kartu kredit bank BRI milik Saksi Hagistiko Pramada sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), menebus BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 5345 FCN yang digadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membeli *handphone* merk iPhone 15 Pro warna putih seharga Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani memang telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang dilakukannya dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Dengan demikian, aspek kesengajaan telah melingkupi perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim menilai Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani telah memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin dalam keadaan tenang serta tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Percobaan menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



Saksi Silvia Nur Alfiani telah diputuskan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejak hari Selasa tanggal 18 Juni 2024. Kemudian perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani yang pada akhirnya berakibat pada hilangnya nyawa Korban Asep Saepudin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025 ini telah diputuskan oleh Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani sejak hari itu karena rencana menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin tersebut tidak berhasil. Dalam jangka waktu tersebut, Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani pada dasarnya sudah dapat memikirkan kembali apakah dirinya akan benar-benar akan melaksanakan perbuatan yang dikehendaknya tersebut atau tidak. Sejalan dengan hal itu, perbuatan menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin tersebut bukanlah sebuah tindakan *in impetu* karena telah ada cukup waktu bagi Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani untuk menempatkan dirinya pada situasi tenang sehingga dapat memikirkan kembali apakah dirinya akan benar-benar akan melaksanakan perbuatan yang dikehendaknya tersebut atau tidak. Sehingga jika pada akhirnya Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani melaksanakan perbuatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani dalam keadaan tenang. Dengan demikian, oleh karena ketiga syarat dari rencana terlebih dahulu telah terpenuhi oleh Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani, maka perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani tersebut telah memenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana. Penyertaan tersebut merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan yang diatur dalam ketentuan tersebut terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);



Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) merujuk pada seseorang yang memenuhi semua unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Selanjutnya yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) merujuk pada adanya 2 (dua) orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda, yaitu: orang yang menyuruh (*manus domina* atau *middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*manus ministra* atau *onmiddelijke dader*). Sedangkan yang turut serta melakukan (*medepleger*) merujuk pada orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Adapun ketiga bentuk penyertaan tersebut dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan alternatif sehingga mengharuskan hanya terpenuhi salah satu diantara 3 (tiga) bentuk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim akan berfokus pada kualifikasi yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam *medepleger*, antara lain: pertama, semua pelaku memenuhi unsur delik; kedua, salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak; dan ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik namun bersama-sama mewujudkan unsur delik. Lebih lanjut, dalam *medepleger* harus ada 2 (dua) kesengajaan, yaitu: pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku atau dengan kata lain ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara mereka; dan kedua, adanya kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kesengajaan yang pertama disebut sebagai *subjectief onrechtselement* atau elemen melawan hukum subyektif yaitu sikap batin diantara para pelaku peserta dan kesengajaan yang kedua disebut sebagai *objectief onrechselement* atau elemen melawan hukum obyektif yaitu adanya kerjasama yang nyata diantara para pelaku. Dengan demikian, jika 2 (dua) kesengajaan tersebut terpenuhi maka harus dinyatakan “bersama-sama” yang mewakili *objectief onrechselement* dan “bersekutu” yang mewakili *subjectief onrechtselement*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) kesengajaan tersebut bersifat mutlak. Jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Jika pun terjadi perbuatan pidana, maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan. Dalam melihat 2 (dua) kesengajaan tersebut, merujuk pendapat Jan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rommelink, dalam *medepleger* tidak perlu ada rencana atau kesepakatan terlebih dahulu namun yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku saat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim menilai jelas telah ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani untuk menghilangkan nyawa Korban Asep Saepudin. Kesepakatan tersebut bahkan sampai pada pembagian tugas dari Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani masing-masing dalam pelaksanaannya. Adapun terdapat perubahan pembagian tugas antara Terdakwa dan Saksi Silvia Nur Alfiani sebelum pelaksanaan perbuatan, perubahan tugas tersebut juga telah disepakati oleh Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani masing-masing. Adanya kesepakatan tersebut kemudian berlanjut dengan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Sejalan dengan hal itu, perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani telah memenuhi kesengajaan yang pertama yaitu *subjectief onrechtselement* dan kesengajaan yang kedua yaitu *objectief onrechtselement*. Oleh karena itu Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani haruslah dinyatakan telah bersama-sama dan bersekutu melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mereka yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Saksi Hagistiko Pramada haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair maupun dakwaan alternatif pertama lebih subsidair dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Para Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan salah satu diantara ketiga pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara



Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa; pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap Korban Asep Saepudin dan keluarganya; ada atau tidaknya pemaafan dari Korban Asep Saepudin dan keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kewajiban seorang istri kepada suami;
- Perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani telah mengakibatkan duka dan trauma mendalam bagi keluarga Asep Saepudin khususnya bagi Anak Saksi Natasya Rizky Alfiani dan Adzriel Rafif Alfarezi;
- Perbuatan Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai tuntutan pidana tersebut sudah sangat adil bagi Terdakwa maupun bagi Korban Asep Saepudin dan keluarganya. Peristiwa tersebut bagaimanapun juga tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran masing-masing dari Saksi Hagistiko Pramada, Terdakwa, dan Saksi Silvia Nur Alfiani. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sama dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim menolak permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu;
- 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu;
- 1 (satu) buah panci *rice cooker*;
- 1 (satu) buah gayung warna biru;
- 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau;
- 1 (satu) set kompor gas dan tabung gas 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) buah botol minuman Floridina;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas;
- 1 (satu) buah baju warna hitam panjang;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah salep merk Thrombogel;
- 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh;
- 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batu es gelas merk Vit;
- 1 (satu) bendel cetak rekening koran bank BCA atas nama Silvia Nur Alfiani Als Silvi;
- 1 (satu) buah mangkuk warna putih;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sependapat dengan pendapat Penuntut Umum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan mengingat benda tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru tosca;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sependapat dengan pendapat Penuntut Umum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara mengingat benda tersebut terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun bernilai ekonomis serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara (*vide*: Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 Ayat (1), dan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUHARIAH alias JUJU binti H. JAENUDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHARIAH alias JUJU binti H. JAENUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah bantal sofa warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah karpet bermotif warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah panci *rice cooker*;
 - 1 (satu) buah gayung warna biru;
 - 1 (satu) buah kain lap kecil warna hijau;
 - 1 (satu) set kompor gas dan tabung gas 3 (tiga) kilogram;
 - 1 (satu) buah botol minuman Floridina;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah palu besi warna orange hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam berikut kacanya yang terlepas;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam panjang;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah salep merk Thrombogel;
 - 2 (dua) buah plastik es batu dalam keadaan utuh;
 - 1 (satu) buah plastik es batu (plastik dalam keadaan terbuka);
 - 2 (dua) buah batu es gelas merk Vit;
 - 1 (satu) bendel cetak rekening koran bank BCA atas nama Silvia Nur Alfiani Als Silvi;
 - 1 (satu) buah mangkuk warna putih;

Halaman 108 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A51 warna biru tosca;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2025**, oleh **Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rizqi Hanindya Putri, S.H.** dan **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Vini Imanuella, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Emanuel Wisnu S. W., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vini Imanuella, S.H., M.H.

Halaman 109 dari 109 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr